

Bradesco Bilhete Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos – RCF - Auto

Processo SUSEP Nº: 15414.902071/2014-68

Índice

Condições Gerais

Disposições Gerais

1. Objetivo do Seguro
2. Prazo do Seguro (Início e Término)
3. Coberturas
4. Limite Máximo de Indenização por Cobertura Contratada
5. Franquia Dedutível e / ou Participação do Segurado nos Prejuízos
6. Riscos Excluídos
7. Prêmio do Seguro
8. Ocorrência do Risco Coberto
9. Atualização de Valores e Encargos Moratórios
10. Demais Condições
11. Glossário de Termos Técnicos

Anexo I - Coberturas

Cobertura Básica 01 – Responsabilidade Civil Facultativa de Veículo (RCF-V)

Cobertura Básica 02 - Responsabilidade Civil Facultativa de Veículo (RCF-V) com Danos Morais

Cobertura Básica 03 - Responsabilidade Civil Facultativa de Veículo em Garantia Única (RCF-V-GU)

Cobertura Básica 04 - Responsabilidade Civil Facultativa de Veículo em Garantia Única (RCF-V-GU) com Danos Morais

Cobertura Adicional 01 – Extensão de Perímetro do Seguro RCF-V aos Países da América do Sul

Cobertura Adicional 02 – Extensão de Cobertura de Danos Corporais a Dirigentes, Sócios, Empregados e Prepostos

Cobertura Adicional 03 – Morte e Invalidez Permanente de Passageiros (APP)

Anexo II – Cláusulas Particulares

Cláusula Particular Nº 1 - Contrato de Funcionários

Cláusula Particular Nº 2 - Contrato de Aposentados

Cláusula Particular Nº 3 – Cobertura Exclusiva para Garantia de Danos Materiais

Cláusula Particular Nº 4 – Cobertura Exclusiva para Garantia de Danos Materiais com Danos Morais

Cláusula Particular Nº 5 – Cobertura Exclusiva para Garantia Única de Danos Materiais e Danos Morais

Cláusula Particular Nº 6 – Cobertura Exclusiva para Garantia de Danos Corporais

Cláusula Particular Nº 7 – Cobertura Exclusiva para Garantia de Danos Corporais com Danos Morais

Cláusula Particular Nº 8 – Cobertura Exclusiva para Garantia Única de Danos Corporais com Danos Morais

Anexo III - Condições Particulares

Bradesco Bilhete Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos – RCF - Auto

Processo SUSEP Nº: 15414.902071/2014-68

Condições Gerais

DISPOSIÇÕES GERAIS

- A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.
- A Seguradora colocará em banco de dados todas as informações relacionadas ao seguro, podendo, ainda, estender a consulta a banco de dados de entidades de perfil de crédito e proceder ao registro dessas consultas junto a tais entidades.
- O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.
- O Segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.
- As Condições Contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à SUSEP poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante do Bilhete.

1. OBJETIVO DO SEGURO: Fica garantido ao Segurado o pagamento ou reembolso dos prejuízos sofridos e despesas incorridas, quando ocorrer um evento acidental que esteja amparado pela(s) cobertura contratada(s), nos termos das Condições Contratuais do presente bilhete.

1.1. Devendo ser observado que:

- a) Este seguro pode ser contratado apenas para veículo de passeio, veículos esportivos, pick-ups leves, pick-ups pesadas carga, motocicletas e pick-ups pesadas pessoa, de uso particular, profissional ou comercial, e esteja regularizado e licenciado em território brasileiro;
- b) As disposições do contrato de seguro aplicam-se, exclusivamente no território nacional, nos países do Mercosul (Argentina, Paraguai e Uruguai) e no Chile; e
- c) Eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas no exterior correrão a cargo da Seguradora.

2. PRAZO DO SEGURO (INÍCIO E TÉRMINO), o seguro é válido por um ano, a contar das 24 (vinte e quatro) horas do dia do pagamento do prêmio do seguro nos termos do disposto no Item 7 (Prêmio do Seguro) destas Condições. Sendo que:

- a) A renovação do presente seguro não ocorre de forma automática, devendo ser precedida de prévios entendimentos entre Segurado e Seguradora;
- b) O seguro poderá ser rescindido a qualquer tempo, mediante acordo entre o Segurado e a Seguradora, sendo devida pelo Segurado, nesta hipótese, a parcela do prêmio do seguro proporcional ao prazo efetivo do seguro. Caso haja devolução de parcela do prêmio do seguro, deverá ser observado o disposto no Item 9 (Atualização de Valores e Encargos Moratórios) destas Condições.
- c) Não será permitida a substituição do veículo segurado ou a alteração do Limite Máximo de Indenização da(s) cobertura(s) contratada(s), devendo, portanto, o Segurado solicitar a rescisão do seguro, sendo neste caso observado o disposto na alínea “b” precedente.
- d) O seguro será automaticamente extinto ou cancelado, independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, quando ocorrer à rescisão ou se o Segurado deixar de pagar a parcela(s) do prêmio do seguro, conforme previsto no Item 7 (Prêmio do Seguro) destas Condições.

3. COBERTURAS: É (são) de contratação obrigatória a(s) cobertura(s) prevista(s) para o bilhete, conforme segue: <nº e nome da cobertura>

3.1. Então, ficam automaticamente ratificados todos os termos da presente Condições Gerais que não tenham sido alterados pelas Condições Especiais da(s) cobertura(s) contratada(s), que fazem parte integrante e inseparável deste bilhete e na hipótese de sinistro decorrente de risco simultaneamente amparado por várias coberturas, prevalecerá àquela cobertura que for mais favorável ao Segurado, a seu critério, não sendo admitida, em hipótese alguma, a acumulação de coberturas e seus respectivos Limites Máximos de Indenização.

3.2. Forma de Contratação, conforme disposto nas Condições Especiais da(s) cobertura(s) contratada(s).

Bradesco Bilhete Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos – RCF - Auto

Processo SUSEP Nº: 15414.902071/2014-68

4. LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO POR COBERTURA CONTRATADA: representa o valor máximo a ser pago pela Seguradora, resultante de determinado evento ou série de eventos ocorridos na vigência do bilhete e garantidos pela cobertura contratada, compreendendo danos ao objeto segurado às despesas de salvamento e outras despesas amparadas pela cobertura contratada.

- a) Esse limite não representa, em qualquer hipótese, pré-avaliação do(s) objeto(s) ou do(s) bem (ns) ou interesse(s) segurado(s) e decorre da opção do Segurado (ou seu representante legal) sob sua exclusiva responsabilidade, dentre as opções previstas no bilhete, se houver;
- b) O valor máximo da indenização a que o Segurado terá direito, com base nas condições contratuais, não poderá ultrapassar o valor do(s) objeto(s) ou do(s) bem (ns) ou interesse(s) segurado(s) no momento do sinistro, independentemente de qualquer disposição constante deste bilhete; e
- c) O Segurado não poderá alegar excesso de verba em qualquer cobertura para compensação de eventual insuficiência de outra.

5. FRANQUIA DEDUTÍVEL E/OU PARTICIPAÇÃO DO SEGURADO NOS PREJUÍZOS: conforme indicado no bilhete por cobertura contratada, em caso de sinistro, poderá ser deduzida dos prejuízos cobertos apurados em cada sinistro a franquía ou participação do Segurado. Sendo que, se duas ou mais franquias em conformidade com os termos das condições contratuais deste seguro forem aplicáveis a um mesmo evento, deverá ser utilizada a franquía de maior valor, a menos que haja disposição em contrário.

6. RISCOS EXCLUÍDOS – EXCLUSÕES GERAIS APLICÁVEIS A TODAS AS COBERTURAS CONTRATADAS, além dos riscos excluídos especificamente descritos em cada cobertura, o presente contrato de seguro não garante quaisquer prejuízos, ônus, perdas, danos ou responsabilidades de qualquer natureza, causados direta ou indiretamente por, resultante de, ou para os quais tenham contribuído:

- a) Acidente causado a terceiro no período em que o veículo segurado tiver sido objeto de roubo, furto qualificado ou qualquer outra forma dolosa de apropriação do mesmo;
- b) Atos de vandalismo, agressão, brigas ou discussões;
- c) Causados pela participação do veículo segurado em competições, apostas e provas de velocidade,
- d) Danos a terceiros, causados exclusivamente por colisão ou choque de cargas/objetos transportados pelo veículo segurado ou por reboque atrelado, quando a carga ou o objeto não estiver bem acondicionado ou não respeitando a legislação vigente.
- e) Danos ao veículo segurado e/ou ao terceiro (veículo ou outro bem móvel ou imóvel/objetos), causados exclusivamente pela queda, deslocamento, deslizamento, vazamento da carga / objetos transportados por ele ou por reboque atrelado a ele, inclusive por simples freada ou manobra.
- f) Danos derivados de falha técnica e/ou falta de manutenção do veículo segurado;
- g) Decorrentes de acidentes diretamente ocasionados pelo Segurado ou condutor do veículo pela inobservância de disposições legais, como lotação de passageiros; dimensão, peso e acondicionamento da carga transportada;
- h) Decorrentes de lucros cessantes, mesmo quando em consequência de qualquer risco coberto pelo bilhete.
- i) Direta ou indiretamente causados por qualquer convulsão da natureza, salvo os expressamente previstos nas coberturas do seguro;
- j) Direta ou indiretamente causados por radiações ionizantes ou de contaminação pela radioatividade de resíduo de combustão de matéria nuclear;
- k) Para os quais tenham contribuído direta ou indiretamente atos de hostilidade ou de guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, desapropriação ou perdimento, tumultos, motins, greves, locaute e quaisquer outras perturbações da ordem pública;
- l) Relativos a danos decorrentes de operações de carga e descarga;
- m) Relativos a danos ocorridos quando for verificado que o veículo segurado foi conduzido por pessoa embriagada ou drogada, desde que a Seguradora comprove que o sinistro ocorreu devido ao estado de embriaguez do condutor;
- n) Relativos a danos ocorridos quando o veículo segurado for rebocado por veículo não apropriado a esse fim;

Bradesco Bilhete Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos – RCF - Auto

Processo SUSEP Nº: 15414.902071/2014-68

- o) Relativos a danos ocorridos quando o veículo segurado transitar por estradas ou caminhos impedidos, não abertos ao tráfego, ou em areias fofas ou movediças;
- p) Relativos a danos ocorridos quando veículo segurado for posto em movimento ou guiado por pessoas que não tenham a devida carteira de habilitação para movimentar ou dirigir veículo da categoria do veículo segurado ou na hipótese da referida carteira estar cassada ou recolhida, ainda que temporariamente; e
- q) Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticado pelo Segurado, pelo beneficiário ou pelo representante legal de um ou de outro. No caso de Pessoa Jurídica, esta disposição aplica-se, também, aos sócios controladores, aos seus dirigentes, administradores legais, aos beneficiários e aos representantes legais de cada uma destas pessoas;

6.2.1.1. Devendo ser observado que quando se tratar das coberturas relativas à Responsabilidade Civil serão considerados como garantidos pelo presente seguro, os danos que vierem a ser atribuídos à responsabilidade do Segurado, decorrentes de eventos previstos no contrato e causados por atos ilícitos culposos ou dolosos, praticados:

- a) Por empregados do Segurado, ou, ainda, por pessoas a eles assemelhadas.
- b) Pelo Segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro, se o segurado for pessoa física, exceto no caso de culpa grave equiparável a atos ilícitos dolosos.
- c) Pelos sócios controladores, dirigentes, administradores legais, beneficiários e respectivos representantes, se o segurado for pessoa jurídica, exceto no caso de culpa grave equiparável a atos ilícitos dolosos.

7. PRÊMIO DO SEGURO

- a) O prêmio do seguro representa o valor a ser pago pelo Segurado, incluindo o valor do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), na forma da legislação em vigor.
- b) **A forma de pagamento do seguro será fracionado em parcelas mensais e sucessivas, por meio de documento emitido pela Seguradora (ou seu Representante de Seguro), devendo ser observado:**
 - 1. Esse documento será encaminhado pela Seguradora (ou seu Representante de Seguro) diretamente ao Segurado ou ao seu representante legal no prazo mínimo de 5 (cinco) dias úteis antes da data do vencimento do respectivo documento.
 - 2. O pagamento será por intermédio de instituição bancária (ou diretamente ao Representante de Seguro da Seguradora, através de seus procedimentos normais de cobrança de sua atividade principal)
 - 3. **A data-limite para pagamento do prêmio não poderá ultrapassar o 30º (trigésimo) dia da emissão do bilhete, sendo que quando a data-limite coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento do prêmio poderá ser efetuado no primeiro dia útil após a data limite em que houver expediente bancário.**
 - 4. Servirão como comprovante de pagamento o débito efetuado em conta bancária ou cartão de crédito, carnê, a fatura ou o boleto, recibo de remessa ou de pagamento bancário ou postal devidamente compensado, comprovante de desconto na ficha financeira do Segurado, identificação mecânica de pagamento no próprio bilhete ou confirmação de pagamento encaminhada pela Seguradora (ou seu Representante de Seguro);
 - 5. Fica, ainda, entendido, e ajustado que, se o sinistro ocorrer dentro do prazo de pagamento do prêmio à vista ou de qualquer uma de suas parcelas, sem que ele se ache efetuado, o direito a indenização não ficará prejudicado.
 - 6. **A presente cláusula prevalece sobre quaisquer outras condições que dispuserem em contrário.**

7.1. Fracionamento

7.1.1. O Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) incidirá sobre o valor de cada parcela, devendo ser pago juntamente com cada uma delas.

7.1.2. A taxa de juros utilizada para o fracionamento do prêmio é a mencionada no bilhete ou endosso.

7.1.3. O não pagamento do prêmio, nos seguros com parcela única ou o não pagamento da primeira parcela, nos seguros com prêmio fracionado, na respectiva data limite, caracteriza a desistência do Proponente em celebrar o contrato de seguro, implicando o cancelamento automático do bilhete ou do aditivo ou endosso, independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial.

Bradesco Bilhete Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos – RCF - Auto

Processo SUSEP Nº: 15414.902071/2014-68

7.1.4. Nos seguros com prêmio fracionado, o não pagamento de parcela subsequente à primeira implicará, que o prazo de vigência da respectiva cobertura será ajustado pela relação do prêmio efetivamente pago, com o do prêmio devido de acordo com a tabela a seguir:

RELAÇÃO % ENTRE A PARCELA DE PRÊMIO PAGA E O PRÊMIO TOTAL DA BILHETE	FRAÇÃO A SER APLICADA SOBRE A VIGÊNCIA ORIGINAL
13	15/365
20	30/365
27	45/365
30	60/365
37	75/365
40	90/365
46	105/365
50	120/365
56	135/365
60	150/365
70	180/365
73	195/365
75	210/365
78	225/365
80	240/365
83	255/365
85	270/365
88	285/365
90	300/365
93	315/365
95	330/365
98	345/365
100	365/365

7.1.5. Se, da comparação do prêmio pago com o prêmio devido, resultar percentual não previsto na tabela do item 7.1.4, a vigência do seguro será reajustada com base no percentual imediatamente superior.

7.1.6. A Seguradora deverá informar ao Segurado por meio de comunicação escrita o novo prazo de vigência ajustada.

7.1.7. Restabelecido o pagamento do prêmio das parcelas ajustadas, acrescidas dos encargos contratualmente previstos, dentro do novo prazo de vigência ajustada, ficará automaticamente restaurado o prazo de vigência original do bilhete.

7.1.8. Findo o prazo de vigência ajustada sem que tenha sido retomado o pagamento do prêmio, ou no caso de fracionamento em que a aplicação da tabela de curto prazo não resulte em alteração do prazo de vigência da cobertura, a seguradora cancelará o bilhete, independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial.

7.1.9. Qualquer pagamento em atraso será efetuado nos termos do Item 9 (Atualização de Valores e Encargos Moratórios) destas Condições Gerais.

7.1.10. Na hipótese de o Segurado desejar antecipar o pagamento do prêmio fracionado total ou parcialmente, os juros pactuados serão reduzidos proporcionalmente.

7.1.11. Quando o valor das indenizações acarretar o cancelamento do bilhete, as prestações vincendas serão deduzidas pela Seguradora, ocasião em que será excluído os juros pactuados (adicional de fracionamento) relativos a estas parcelas.

Bradesco Bilhete Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos – RCF - Auto

Processo SUSEP Nº: 15414.902071/2014-68

7.1.12. Na hipótese do prêmio tenha sido pago à vista, mediante financiamento junto a instituições financeiras, nos casos em que o Segurado deixar de pagar o financiamento fica vedado o cancelamento do contrato de seguro.

7.2. **Devolução de Prêmio**, na hipótese do Segurado pagar indevidamente qualquer valor relativo a prêmio, o mesmo será devolvido pela Seguradora, deduzidos os emolumentos e atualizado, conforme disposto no Item 9 (Atualização de Valores e Encargos Moratórios) destas Condições Gerais.

8. **OCORRÊNCIA DO RISCO COBERTO**, para acionar o seguro é necessária a ocorrência de evento acidental amparado pela cobertura contratada, esta ocorrência denomina-se ocorrência de sinistro.

8.1. PROCEDIMENTO DO SEGURADO

- a) O Segurado (ou seu preposto ou representante) deverá comunicar à Seguradora tão logo saiba da ocorrência de sinistro ou de qualquer fato que possa originar responsabilidade em relação ao seguro contratado, devendo tomar imediatamente todas as providências ao seu alcance para minorar as suas consequências. Tratando-se de aviso verbal, este deverá ser confirmado por escrito, a fim de dar efetivo cumprimento ao disposto neste item;
- b) Provar satisfatoriamente a ocorrência do sinistro facultando a Seguradora a plena elucidação da ocorrência e prestando-lhe a assistência que se fizer necessária para tal fim.
- c) No momento do aviso de sinistro, entregar as documentações básicas à Regulação de Sinistro especificada nas Condições Especiais da cobertura contratada envolvida no sinistro.
- d) A Seguradora poderá exigir atestados ou certidões de autoridades competentes, bem como o resultado de inquérito ou processos instaurados em virtude do fato que produziu o sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido, alternativamente, poderá solicitar cópia da certidão de abertura de inquérito, que porventura tiver sido instaurado.
- e) Arcar com todas as despesas efetuadas com a comprovação do sinistro, salvo se diretamente realizadas pela Seguradora;
- f) O não cumprimento do disposto nas alíneas deste subitem exime a Seguradora de qualquer responsabilidade pelos danos ocorridos.

8.1.1. **PERDA DE DIREITOS**: Além dos casos previstos em lei ou nas Condições Contratuais deste seguro, a Seguradora ficará isenta de qualquer obrigação decorrente deste contrato se:

8.1.1.1. Se o Segurado deixar de cumprir qualquer das obrigações convencionadas nas condições contratuais deste seguro;

8.1.1.2. Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

8.1.1.3. Se o Segurado, seu representante, ou seu Corretor de Seguros:

- a) Não fizer declarações verdadeiras e completas ou silenciar quanto a circunstâncias capazes de influir na aceitação e análise do risco, na estipulação do prêmio e/ou na análise das circunstâncias decorrentes do sinistro, hipótese em que, além de perder o direito à indenização, o Segurado ficará obrigado ao pagamento do prêmio vencido;
- b) Não comunicar à Sociedade Seguradora, tão logo tome conhecimento de qualquer fato suscetível de agravar o risco coberto, se ficar comprovado que silenciou de má-fé e/ou da ocorrência de sinistro.
- c) Não adotar as imediatas providências para minorar consequências do sinistro;
- d) Por qualquer meio, procurar obter benefícios ilícitos do seguro a que se refere o bilhete;

8.1.1.3.1. Se a inexistência ou omissão nas declarações referidas na alínea “a” não resultar de má-fé do Segurado, seu representante, ou seu Corretor de Seguros, a Seguradora poderá:

- a) Na hipótese de não ocorrência de sinistro cancelar o seguro, restando, do prêmio originalmente pactuado, a parcela proporcional ao tempo decorrido, ou permitir a continuidade do seguro, cobrando a diferença do prêmio cabível.
- b) Na hipótese de ocorrência de sinistro:
 - I. Sem indenização integral: cancelar o seguro, após o pagamento da indenização, restando, do prêmio originalmente pactuado, acrescido da diferença cabível, a parcela calculada proporcionalmente ao tempo decorrido, ou, ainda, permitir a continuidade do seguro, cobrando a diferença de prêmio cabível ou deduzindo-a do valor a ser indenizado;
 - II. Com indenização integral: cancelar o seguro, após o pagamento da indenização, deduzindo do valor a ser indenizado, a diferença do prêmio cabível.

8.1.1.4. Em caso de agravação do risco coberto, a Seguradora poderá dar ciência ao Segurado, por escrito, de sua decisão de cancelar o contrato ou, mediante acordo entre as partes, restringir a cobertura contratada, desde que o faça nos 15 (quinze) dias seguintes ao recebimento do aviso de agravação do risco.

Bradesco Bilhete Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos – RCF - Auto

Processo SUSEP Nº: 15414.902071/2014-68

8.1.1.4.1. O cancelamento do contrato só será eficaz trinta dias após a notificação, devendo ser restituída a diferença do prêmio, calculada proporcionalmente ao período a decorrer. Na hipótese de continuidade do contrato, a sociedade seguradora poderá cobrar a diferença do prêmio cabível.

8.2. Prazo para Pagamento da Indenização

- O prazo máximo para a Seguradora efetuar o pagamento de qualquer indenização será de até 30 (trinta) dias corridos, a partir da entrega de toda a documentação solicitada pela Seguradora, conforme previsto na alínea "c" do subitem 8.1 precedente;
- Será suspensa a contagem do prazo de 30 (trinta) dias a partir do momento em que for solicitada documentação complementar, sendo reiniciada a contagem do prazo remanescente a partir do dia útil posterior àquele em que forem entregues os respectivos documentos; e
- O não pagamento da indenização dentro do prazo previsto, para o pagamento da indenização pela Seguradora deverá ser observado o disposto no Item 9 (Atualização de Valores e Encargos Moratórios).

8.3. Redução e Reintegração

8.3.1. Paga qualquer indenização o respectivo Limite Máximo de Indenização contratado para a cobertura envolvida ficará reduzida de valor equivalente ao da indenização paga, a partir da data do sinistro, não tendo o Segurado direito à restituição do prêmio correspondente à redução.

8.3.2. Havendo concordância da Seguradora, o Segurado poderá reintegrar o Limite Máximo de Indenização da cobertura até o valor vigente na data do sinistro, a partir da data da ocorrência do sinistro, desde que a solicitação do Segurado seja feita num período não superior a 72 (setenta e duas) horas após a ocorrência do sinistro, até o término de vigência do bilhete, mediante pagamento de cobrança adicional, calculado proporcional ao tempo restante da vigência do contrato.

8.4. Salvados

- Ocorrendo o pagamento da indenização, na hipótese de existir salvados esses pertencerão à Seguradora, salvo se esta não aceitar a transferência do bem
- A Seguradora poderá, em acordo com o Segurado, diligenciar o melhor aproveitamento dos salvados.

9. ATUALIZAÇÃO DE VALORES E ENCARGOS MORATÓRIOS

9.1. Em caso de mora da Seguradora, caracterizada pelo não pagamento da indenização devida após o decurso do prazo definido nas condições contratuais, incidirão sobre o seu valor:

- Juros de mora à taxa de 12% (doze por cento) ao ano, calculado em base "pro rata dia" e considerando o ano de 360 (trezentos e sessenta) dias, aplicados no período compreendido entre a data da exigibilidade da obrigação e a data de seu efetivo pagamento; e
- Atualização monetária calculada com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPC-A/IBGE), apurada entre o último índice publicado antes da data de sua exigibilidade até aquele publicado em data imediatamente anterior à do seu efetivo pagamento. Na falta, extinção ou proibição de uso do IPC-A, a atualização terá por base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC/IBGE).

9.1.1 Não será devida qualquer atualização monetária ou juros de mora sobre valores de indenizações parciais pagas na forma de adiantamento no decorrer do processo de regulação do sinistro.

Caracterizada a mora da Seguradora, considerar-se-ão as datas de exigibilidade a seguir indicadas:

ITEM	SITUAÇÃO	DATA-BASE DA EXIGIBILIDADE
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Regra geral para início da contagem da atualização monetária, excetuados os casos abaixo.	A data da ocorrência do sinistro
	Reembolso.	A data do efetivo dispêndio pelo Segurado ou Beneficiário
	Indenização que consista no pagamento de valores correspondentes a compromissos futuros do Segurado ou Beneficiário.	A data do efetivo compromisso, desde que posterior à data da ocorrência do sinistro.
JUROS DE MORA	Regra geral para início da contagem do cálculo dos juros de mora.	O primeiro dia útil posterior ao prazo estabelecido nas condições para pagamento da indenização.

Bradesco Bilhete Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos – RCF - Auto

Processo SUSEP Nº: 15414.902071/2014-68

9.2. Qualquer pagamento de prêmio em atraso será efetuado pelo valor do prêmio vencido, com os seguintes acréscimos:

- a) Multa de 2% (dois por cento) aplicada de uma só vez, a partir do primeiro dia de atraso, inclusive; e**
- b) Juros de mora à taxa de 12% (doze por cento) ao ano, calculados em base "pro rata dia" e considerando o ano de 360 (trezentos e sessenta) dias, aplicados no período compreendido entre a data da exigibilidade da obrigação e a data de seu efetivo pagamento.**

9.3. Nos casos de devolução de prêmio, a atualização de valores será aplicada a partir da data da exigibilidade conforme abaixo:

SITUAÇÃO	DATA-BASE DA EXIGIBILIDADE
Cancelamento do contrato	Considerar-se-á a data de recebimento pela Seguradora da solicitação de cancelamento ou a data do efetivo cancelamento, se o mesmo ocorrer por iniciativa da Seguradora.
Devolução de Prêmio pago indevidamente	Considerar-se-á a data de recebimento do prêmio.

9.3.1. Atualização Monetária:

A atualização monetária será calculada com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPC-A/IBGE), apurada entre o último índice publicado antes da data de sua exigibilidade até aquele publicado em data imediatamente anterior à do seu efetivo pagamento. Na falta, extinção ou proibição de uso do IPC-A, a atualização terá por base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC/IBGE).

10. DEMAIS CONDIÇÕES

10.1. DESISTÊNCIA, o Segurado poderá solicitar o cancelamento do presente seguro, por desistência de sua contratação até 7 (sete) dias após o recebimento do bilhete no endereço de correspondência informado por ele. Neste caso, será devolvido o prêmio pago, deduzido dos emolumentos e atualizado, conforme disposto no item 9 (Atualização de Valores e Encargos Moratórios) das Condições Gerais do bilhete.

10.2. CONCORRÊNCIA DE SEGUROS

10.2.1. O Segurado que, na vigência do contrato, pretender obter novo seguro sobre os mesmos bens e contra os mesmos riscos deverá comunicar sua intenção, previamente, por escrito, a todas as Seguradoras envolvidas, sob pena de perda de direito.

10.2.2. O prejuízo total relativo a qualquer sinistro amparado por cobertura de responsabilidade civil, cuja indenização esteja sujeita às disposições deste contrato, será constituído pela soma das seguintes parcelas:

- a) Despesas comprovadamente efetuadas pelo Segurado durante ou após a ocorrência de danos a terceiros, com o objetivo de reduzir sua responsabilidade; e**
- b) Valores das reparações estabelecidas em sentença judicial transitada em julgado ou por acordo entre as partes; nesta última hipótese, com a anuência expressa das Sociedades Seguradoras envolvidas.**

10.2.3. De maneira análoga, o prejuízo total relativo a qualquer sinistro amparado pelas demais coberturas será constituído pela soma das seguintes parcelas:

- a) Despesas de salvamento comprovadamente efetuadas pelo Segurado durante ou após a ocorrência do sinistro;**
- b) Valor referente aos danos materiais comprovadamente causados pelo Segurado ou por terceiros na tentativa de minorar o dano ou salvar a coisa; e**
- c) Danos sofridos pelos bens segurados.**

10.2.4. A indenização relativa a qualquer sinistro não poderá exceder, em hipótese alguma, o valor do prejuízo vinculado à cobertura considerada.

10.2.5. Na ocorrência de sinistro contemplado por coberturas concorrentes, ou seja, que garantam os mesmos interesses contra os mesmos riscos, em seguros distintos, a distribuição de responsabilidade entre as Sociedades Seguradoras envolvidas deverá obedecer às seguintes disposições:

10.2.5.1. Será calculada a indenização individual de cada cobertura como se o respectivo contrato fosse o único vigente, considerando-se, quando for o caso, franquias, participações obrigatórias do Segurado, Limite Máximo de Garantia da cobertura e cláusulas de rateio;

10.2.5.2. Será calculada a "indenização individual ajustada" de cada cobertura, na forma abaixo indicada:

Bradesco Bilhete Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos – RCF - Auto

Processo SUSEP Nº: 15414.902071/2014-68

a) Se, para um determinado seguro, for verificado que a soma das indenizações correspondentes às diversas coberturas abrangidas pelo sinistro é maior que seu respectivo Limite Máximo de Garantia, a indenização individual de cada cobertura será recalculada, determinando-se, assim, a respectiva indenização individual ajustada. Para efeito deste recálculo, as indenizações individuais ajustadas relativas às coberturas que não apresentem concorrência com outros seguros serão as maiores possíveis, observados os respectivos prejuízos e Limites Máximos de Garantia. O valor restante do Limite Máximo de Garantia do seguro será distribuído entre as coberturas concorrentes, observados os prejuízos e os Limites Máximos de Garantia destas coberturas; e

b) Caso contrário, a “indenização individual ajustada” será a indenização individual, calculada de acordo com o subitem 10.2.5.1;

10.2.5.3. Será definida a soma das indenizações individuais ajustadas das coberturas concorrentes de diferentes seguros, relativas aos prejuízos comuns, calculadas de acordo com o subitem 10.2.5.2;

10.2.5.4. Se a quantia a que se refere o subitem 10.2.5.3 for igual ou inferior ao prejuízo vinculado à cobertura concorrente, cada Sociedade Seguradora envolvida participará com a respectiva indenização individual ajustada, assumindo o Segurado a responsabilidade pela diferença, se houver; e

10.2.5.5. Se a quantia estabelecida no subitem 10.2.5.3 for maior que o prejuízo vinculado à cobertura concorrente, cada Sociedade Seguradora envolvida participará com percentual do prejuízo correspondente à razão entre a respectiva indenização individual ajustada e a quantia estabelecida naquele subitem.

10.2.6. A sub-rogação relativa a salvados operar-se-á na mesma proporção da cota de participação de cada Sociedade Seguradora na indenização paga.

10.2.7. Salvo disposição em contrário, a Sociedade Seguradora que tiver participado com a maior parte da indenização ficará encarregada de negociar os salvados e repassar a quota-parte, relativa ao produto desta negociação, às demais participantes.

10.2.8. Esta cláusula não se aplica às coberturas que garantam morte ou invalidez.

10.3. SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS, Paga a indenização, a Seguradora sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competem ao Segurado contra o autor do dano. Salvo dolo, a sub-rogação não terá lugar se o dano tiver sido causado pelo cônjuge de segurado, seus descendentes ou ascendentes, consanguíneos e afins. Considera-se ineficaz nos termos do Artigo 786 do Código Civil, qualquer ato do Segurado, de seus prepostos ou de seus representantes que diminua ou extinga o direito da Seguradora à sub-rogação.

10.4. CESSÃO DO BILHETE, salvo prévia e expressa concordância da Seguradora, o contrato de seguro não poderá ser transferido a terceiros.

10.5. FORO, fica eleito o foro da comarca do Segurado para dirimir as questões oriundas deste contrato de seguro entre o Segurado e a Seguradora.

10.6. PRESCRIÇÃO, os prazos prescricionais serão aqueles determinados por lei.

10.7. AVISOS E COMUNICAÇÕES, as comunicações legais e as previstas nestas Condições Contratuais deverão ser feitas por escrito e entregues, mediante protocolo, a quaisquer das sucursais da Seguradora. Os endereços das sucursais e outras informações poderão ser obtidos por meio de telefonema à Central de Atendimento da Seguradora, pelo número amplamente divulgado ao público e as comunicações feitas à Seguradora por um Corretor de Seguros, em nome do Segurado, surtirão os mesmos efeitos que se realizadas por este, exceto expressa indicação em contrário da parte do Segurado.

11. GLOSSÁRIO DE TERMOS TÉCNICOS

Para efeito deste seguro entender-se-á, em caráter geral, por:

Acidente: Acontecimento súbito e imprevisto do qual resultem em danos a pessoas ou bens.

Acidente Pessoal de Passageiro: É o evento com data caracterizado, exclusiva e diretamente provocado por acidente de trânsito com o veículo segurado, súbito, involuntário e violento, causador de lesão física que, por si só, e independente de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta a morte, invalidez permanente total ou parcial ou torne necessário tratamento médico dos passageiros do veículo segurado.

Bradesco Bilhete Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos – RCF - Auto

Processo SUSEP Nº: 15414.902071/2014-68

Ato Doloso: ato intencional praticado no intuito de prejudicar a outrem.

Ato Ilícito: toda ação ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência que viole direito alheio ou cause prejuízo a outrem.

Aviso de Sinistro: É a comunicação à Seguradora da ocorrência do evento previsto na apólice/bilhete.

Beneficiário: É a pessoa que detém legalmente o direito à indenização.

Caso Fortuito: acontecimento imprevisto e independente da vontade humana cujos efeitos não são possíveis evitar ou impedir.

Cancelamento: É a dissolução antecipada da apólice/bilhete de seguro.

Causa: acontecimento que deu origem a um sinistro.

Condições: conjunto das cláusulas que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

Condições Contratuais: representam as Condições Gerais, Condições Especiais e Condições ou Clausulas Particulares de um mesmo seguro.

Dano: É o prejuízo ou lesão física causada por acidente, ação da natureza ou ato de terceiros.

Dano Corporal: É um tipo de dano, caracterizado por lesões físicas no corpo da pessoa (relativos à morte, invalidez e despesas médicas e hospitalares), excluindo-se dessa definição os danos estéticos.

Dano Estético: É todo e qualquer dano causado a pessoas que implica em redução ou perda de padrão de beleza ou estética.

Dano Material: É um tipo de dano causado exclusivamente à propriedade material da pessoa, bens móveis ou imóveis e coisas.

Dano Moral: É aquele que traz como consequência ofensa à honra, ao afeto, à liberdade, à profissão, ao respeito aos mortos, à psique, à saúde, ao nome, ao crédito, ao bem estar e à vida, sem necessidade de ocorrência de prejuízo econômico.

Força Maior: acontecimento inevitável e irresistível, ou seja, evento que poderia ser previsto, porém não controlado ou evitado.

Franquia: É o valor ou percentual definido na apólice/bilhete pelo qual o Segurado fica responsável em caso de sinistro de perda parcial.

Invalidez Permanente: É a perda, redução ou impotência funcional definitiva, total ou parcial, de membro ou órgão.

Limite Máximo de Indenização: Valor máximo de indenização contratada para cada garantia.

Liquidação de Sinistro: É o processo para pagamento da indenização ao Segurado, com base no relatório de regulação de sinistro.

Pane: É o defeito espontâneo que venha a atingir a parte mecânica e/ou elétrica do veículo, impedindo-o de se locomover por meios próprios.

Passageiro: Toda pessoa que estiver sendo transportada, inclusive o motorista.

Prêmio: É a importância paga pelo Segurado, ou Estipulante/Proponente, à Seguradora em troca da transferência do risco a que ele está exposto.

Regulação de Sinistro: É a análise do processo de sinistro quanto à sua cobertura pela apólice/bilhete contratada, bem como da adequação da documentação necessária à indenização. Também envolve a ação do representante da Seguradora na verificação dos valores dos orçamentos das oficinas no que se refere à mão de obra e às operações de substituição / recuperação de peças.

Responsabilidade Civil: É a obrigação imposta por lei, a cada um, de responder pelo dano que causar a terceiros.

Risco: É o evento incerto ou de data incerta que independe da vontade das partes contratantes e contra o qual é feito o seguro. O risco é a expectativa de sinistro. Sem risco não pode haver contrato de seguro.

Sinistro: Ocorrência de acontecimento involuntário e casual previsto no contrato de seguro e para o qual foi contratada a garantia, e que, legalmente, obriga a Seguradora a indenizar.

Terceiro: É a pessoa culpada ou prejudicada no acidente, exceto o próprio Segurado ou seus ascendentes, descendentes, cônjuge e irmãos, bem como quaisquer pessoas que com ele residam ou que dele dependam economicamente.

Vigência: É o prazo que determina o início e o fim da validade das garantias contratadas.

Bradesco Bilhete Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos – RCF - Auto

Processo SUSEP Nº: 15414.902071/2014-68

Anexo I – Condições Especiais das Coberturas

As Condições Especiais das Coberturas a seguir apresentadas serão aplicáveis no seguro quando estiverem relacionadas (nº e nome da cobertura) no Item 3 (Coberturas) das Condições Gerais do Bilhete.

COBERTURA BÁSICA 01 – RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA DE VEÍCULO (RCF-V)

1. Ratificam-se todos os termos das Condições Gerais deste bilhete que não tenham sido alterados por esta cobertura.

2. Riscos Cobertos, o seguro de Responsabilidade Civil Facultativa de Veículo (RCF-V) garante o reembolso das indenizações que o Segurado for obrigado a pagar por danos materiais e/ou danos corporais, causados involuntariamente a terceiros causados involuntariamente a terceiros em decorrência de acidente de trânsito envolvendo o veículo segurado.

2.1. A presente cobertura estabelece Limites Máximos de Indenizações distintos, independentes e incomunicáveis, para a Garantia de Danos Materiais e para a Garantia de Danos Corporais, que são consideradas para efeito do contrato de seguro:

- a) Garantia de Danos Materiais: obrigação de reembolso assumida pela Seguradora no que tange a reclamações de terceiros envolvendo exclusivamente danos à propriedade material, bens móveis ou imóveis e coisas, não abrangidos na Garantia de Danos Corporais.
- b) Garantia de Danos Corporais: obrigação de reembolso assumida pela Seguradora no que tange a reclamações de terceiros envolvendo exclusivamente danos corporais e lesões físicas à pessoa (relativos à morte, invalidez e despesas médicas e hospitalares), incluído eventual pensionamento e todos os prejuízos financeiros decorrentes dos citados eventos, **não compreendendo os danos estéticos.**

2.1.1. Estarão abrangidos também pela presente cobertura o reembolso das despesas com os custos judiciais e honorários de advogado, devendo ser observado que:

- a) Essas despesas decorram de reclamações relacionadas com os riscos cobertos pela presente cobertura;
- b) O valor do reembolso total será de até <valor percentual> de cada valor contratado como Limite Máximo de Indenização para a garantia de danos materiais e/ou danos corporais, conforme o caso, sendo que o valor total não poderá ser superior a <valor em Reais>, sendo devido ao final do processo judicial;
- c) O valor do reembolso não deverá ser adicionado ao Limite Máximo de Indenização da garantia de danos materiais e/ou da garantia danos corporais, conforme o caso, e farão parte integrantes destes; e
- d) Todo e qualquer reembolso efetivado será deduzido dos Limites Máximos de Indenização de cada cobertura, conforme o caso.

2.2. Em qualquer caso, serão respeitados os Limites Máximos de Indenização contratado no bilhete.

2.3. Forma de Contração, a Garantia de Danos Materiais foi contratada sob a forma de 1º Risco Absoluto e a Garantia de Danos Corporais sob a forma de 2º Risco Absoluto do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT).

3. Riscos Excluídos - Específicos da Cobertura, além das exclusões previstas no Item 6 (Riscos Excluídos) das Condições Gerais desta bilhete, esta cobertura não garante quaisquer prejuízos, ônus, perdas, danos ou responsabilidades de qualquer natureza, causados direta ou indiretamente por, resultante de, ou para os quais tenham contribuído:

- a) Patrimoniais e lucros cessantes não resultantes diretamente da responsabilidade por danos materiais e corporais cobertos pelo bilhete;
- b) Relativos a danos a bens de terceiros que estejam sob guarda e/ou custódia, ou estejam sendo utilizados pelo Segurado e/ou condutor do veículo segurado para transporte, uso, manipulação ou execução de quaisquer trabalhos;
- c) Relativos a danos causados a sócio-dirigentes ou a dirigentes da empresa do Segurado ou do condutor do veículo, quando a serviço;
- d) Relativos a danos causados aos empregados ou prepostos do Segurado ou condutor do veículo, quando a serviço;

Bradesco Bilhete Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos – RCF - Auto

Processo SUSEP Nº: 15414.902071/2014-68

- e) Relativos a danos causados pela queda, deslizamento ou vazamento de carga transportada, salvo quando consequentes de um dos riscos cobertos pela apólice;
- f) Relativos a danos causados pelo veículo segurado a pais, filhos, cônjuge e irmãos do Segurado, proprietário ou condutor do veículo, bem como a quaisquer pessoas que com ele(s) residam ou dele(s) dependam economicamente;
- g) Relativos a danos causados por poluição ou contaminação ao meio ambiente, bem como quaisquer despesas incorridas para limpeza e/ou descontaminação;
- h) Relativos a danos estéticos;
- i) Relativos a danos morais.
- j) Relativos a danos sofridos por pessoas transportadas em locais não especificamente destinados e apropriados a esse fim;
- k) Relativos a multas, fianças e despesas de qualquer natureza impostas ao Segurado ou ao condutor do veículo segurado, pertinentes a ações ou processos criminais;
- l) Relativos a responsabilidades assumidas pelo Segurado e/ou condutor do veículo segurado, decorrentes de contratos ou convenções; e
- m) Resultantes de prestação de serviços especializados de natureza técnico-profissional a que se destine o veículo e não relacionados com a sua locomoção.

4. Valor da Indenização

1. Como é fixado o valor da indenização, a indenização corresponderá ao valor fixado em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de acordo expressamente autorizado pela Seguradora, nos termos das Condições Contratuais deste bilhete e respeitados os Limites Máximos de Indenizações contratados no bilhete.

1.1. A Garantia de Danos Corporais do bilhete somente responderá, em cada reclamação, pela parte da indenização que exceder os limites vigentes na data de sinistro para as coberturas do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), previstas no art. 2º da Lei nº 6.194, de 19/12/74.

2. Como é realizado o pagamento do reembolso ao segurado

- a) Fixada a indenização, seja por sentença transitada em julgado, seja por acordo, a Seguradora efetuará o reembolso da importância devida.
- b) Se a indenização a ser paga pelo Segurado, compreender o pagamento de soma à vista e prestação de renda ou pensão, a Seguradora, respeitando o Limite Máximo de Indenização contratado, pagará preferencialmente a primeira.
- c) Quando a Seguradora, ainda dentro daquele limite, tiver que contribuir também para o capital assegurado da renda ou pensão, fará mediante o fornecimento ou aquisição de títulos, em seu próprio nome, cuja(s) renda(s) será (ão) inscrita(s) no(s) nome(s) da(s) pessoa(s) com direito a recebê-las, respeitados os Limites Máximos de Indenização contratados no bilhete, e com a condição de que, cessada a obrigação, tais títulos se revertam ao patrimônio da Seguradora.

5. Participação do Segurado / Franquia, será deduzida dos prejuízos coberto apurado em cada sinistro, a parcela correspondente indicada no bilhete.

6. Documentação Básica à Regulação de Sinistro, em complemento ao disposto na alínea “c” do subitem 8.1 (Procedimento do Segurado) do item 8 (Ocorrência do Risco Coberto), deverá ser entregue a seguinte documentação básica:

- a) Formulário de Aviso de Sinistro, devidamente preenchido, no qual deverá constar o relato completo e minucioso do fato, mencionando dia, hora, local exato e circunstância do acidente, bem como declarar a eventual existência de outros seguros do seu veículo que estejam em vigor;
- b) Registro Policial da Ocorrência (BO);
- c) Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo – CRLV com DPVAT pago – exercícios atual e anterior;
- d) Cópia da Carteira Nacional de Habilitação do motorista que dirigia o veículo no momento do sinistro; e
- e) Cópia do RG e CPF ou C.N.P.J do proprietário do veículo

COBERTURA BÁSICA 02 – RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA DE VEÍCULO (RCF-V) COM DANOS MORAIS

Bradesco Bilhete Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos – RCF - Auto

Processo SUSEP Nº: 15414.902071/2014-68

1. Ratificam-se todos os termos das Condições Gerais deste bilhete que não tenham sido alterados por esta cobertura.

2. Riscos Cobertos, o seguro de Responsabilidade Civil Facultativa de Veículo (RCF-V) garante o reembolso das indenizações que o Segurado for obrigado a pagar por danos materiais e/ou danos corporais, causados involuntariamente a terceiros em decorrência de acidente de trânsito envolvendo o veículo segurado.

2.1. A presente cobertura abrangerá também a Garantia de Danos Morais causados a terceiros, desde que estes sejam diretamente decorrentes dos riscos cobertos pelas Garantias de Danos Materiais e/ou Danos Corporais previstos na presente cobertura.

2.2. A presente cobertura estabelece Limites Máximos de Indenizações distintos, independentes e incomunicáveis, para a Garantia de Danos Materiais, para a Garantia de Danos Corporais e para Garantia de Danos Morais, que são consideradas para efeito do contrato de seguro:

- a) Garantia de Danos Materiais: obrigação de reembolso assumida pela Seguradora no que tange a reclamações de terceiros envolvendo exclusivamente danos à propriedade material, bens móveis ou imóveis e coisas, não abrangidos na Garantia de Danos Corporais.
- b) Garantia de Danos Corporais: obrigação de reembolso assumida pela Seguradora no que tange a reclamações de terceiros envolvendo exclusivamente danos corporais e lesões físicas à pessoa (relativos à morte, invalidez e despesas médicas e hospitalares), incluído eventual pensionamento e todos os prejuízos financeiros decorrentes dos citados eventos, **não compreendendo os danos estéticos.**
- c) Garantia de Danos Morais: obrigação de reembolso da indenização por danos morais causados a terceiros, pelos quais venha a ser responsável civilmente em sentença transitada em julgado ou em acordo judicial autorizado de modo expresse pela Seguradora, respeitado o Limite Máximo de Indenização estipulado no bilhete para danos morais e apenas em decorrência de acidente de trânsito com o veículo segurado, **excluídas**
 - I. Todas e quaisquer condenações por danos morais motivadas por outros fatos que não o acidente de trânsito;
 - II. Danos estéticos, e;
 - III. Todas as condenações aplicadas ao Segurado em função de sua omissão na condução do(s) processo(s) instaurado(s) pelo(s) terceiro(s) prejudicado(s).

2.2.1. Estarão abrangidos também pela presente cobertura o reembolso das despesas com os custos judiciais e honorários de advogado, devendo ser observado que:

- a) Essas despesas decorram de reclamações relacionadas com os riscos cobertos pela presente cobertura;
- b) O valor do reembolso total será de até <valor percentual> de cada valor contratado como Limite Máximo de Indenização para a garantia de danos materiais e/ou danos corporais, , conforme o caso, sendo que o valor total não poderá ser superior a <valor em Reais>, sendo devido ao final do processo judicial;
- c) O valor do reembolso não deverá ser adicionado ao Limite Máximo de Indenização da garantia de danos materiais e/ou da garantia danos corporais, conforme o caso, e farão parte integrantes destes; e
- d) Todo e qualquer reembolso efetivado será deduzido dos Limites Máximos de Indenização de cada cobertura, conforme o caso.

2.3. Em qualquer caso, serão respeitados os Limites Máximos de Indenização contratado no bilhete.

2.4. Forma de Contração, a Garantia de Danos Materiais e Danos Morais foram contratadas sob a forma de 1º Risco Absoluto, e a Garantia de Danos Corporais sob a forma de 2º Risco Absoluto do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT).

3. Riscos Excluídos - Específicos da Cobertura, além das exclusões previstas no Item 6 (Riscos Excluídos) das Condições Gerais desta bilhete, esta cobertura não garante quaisquer prejuízos, ônus, perdas, danos ou responsabilidades de qualquer natureza, causados direta ou indiretamente por, resultante de, ou para os quais tenham contribuído:

- a) Patrimoniais e lucros cessantes não resultantes diretamente da responsabilidade por danos materiais e corporais cobertos pelo bilhete;
- b) Relativos a danos a bens de terceiros que estejam sob guarda e/ou custódia, ou estejam sendo utilizados pelo Segurado e/ou condutor do veículo segurado para transporte, uso, manipulação ou execução de quaisquer trabalhos;

Bradesco Bilhete Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos – RCF - Auto

Processo SUSEP Nº: 15414.902071/2014-68

- c) Relativos a danos causados a sócio-dirigentes ou a dirigentes da empresa do Segurado ou do condutor do veículo, quando a serviço;
- d) Relativos a danos causados aos empregados ou prepostos do Segurado ou condutor do veículo, quando a serviço;
- e) Relativos a danos causados pela queda, deslizamento ou vazamento de carga transportada, salvo quando consequentes de um dos riscos cobertos pela apólice;
- f) Relativos a danos causados pelo veículo segurado a pais, filhos, cônjuge e irmãos do Segurado, proprietário ou condutor do veículo, bem como a quaisquer pessoas que com ele(s) residam ou dele(s) dependam economicamente;
- g) Relativos a danos causados por poluição ou contaminação ao meio ambiente, bem como quaisquer despesas incorridas para limpeza e/ou descontaminação;
- h) Relativos a danos estéticos;
- i) Relativos a danos sofridos por pessoas transportadas em locais não especificamente destinados e apropriados a esse fim;
- j) Relativos a multas, fianças e despesas de qualquer natureza impostas ao Segurado ou ao condutor do veículo segurado, pertinentes a ações ou processos criminais;
- k) Relativos a responsabilidades assumidas pelo Segurado e/ou condutor do veículo segurado, decorrentes de contratos ou convenções; e
- l) Resultantes de prestação de serviços especializados de natureza técnico-profissional a que se destine o veículo e não relacionados com a sua locomoção.

4. Valor da Indenização

1. Como é fixado o valor da indenização, a indenização corresponderá ao valor fixado em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de acordo expressamente autorizado pela Seguradora, nos termos das Condições Contratuais deste bilhete e respeitados os Limites Máximos de Indenizações contratados no bilhete.

1.1. A Garantia de Danos Corporais do bilhete somente responderá, em cada reclamação, pela parte da indenização que exceder os limites vigentes na data de sinistro para as coberturas do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), previstas no art. 2º da Lei nº 6.194, de 19/12/74.

2. Como é realizado o pagamento do reembolso ao segurado

- d) Fixada a indenização, seja por sentença transitada em julgado, seja por acordo, a Seguradora efetuará o reembolso da importância devida.
- e) Se a indenização a ser paga pelo Segurado, compreender o pagamento de soma à vista e prestação de renda ou pensão, a Seguradora, respeitando o Limite Máximo de Indenização contratado, pagará preferencialmente a primeira.
- f) Quando a Seguradora, ainda dentro daquele limite, tiver que contribuir também para o capital assegurado da renda ou pensão, fará mediante o fornecimento ou aquisição de títulos, em seu próprio nome, cuja(s) renda(s) será (ão) inscrita(s) no(s) nome(s) da(s) pessoa(s) com direito a recebê-las, respeitados os Limites Máximos de Indenização contratados no bilhete, e com a condição de que, cessada a obrigação, tais títulos se revertam ao patrimônio da Seguradora.

5. Participação do Segurado / Franquia, será deduzido dos prejuízos coberto apurado em cada sinistro, a parcela correspondente indicada no bilhete.

6. Documentação Básica à Regulação de Sinistro, em complemento ao disposto na alínea “c” do subitem 8.1 (Procedimento do Segurado) do item 8 (Ocorrência do Risco Coberto), deverá ser entregue a seguinte documentação básica:

- a) Formulário de Aviso de Sinistro, devidamente preenchido, no qual deverá constar o relato completo e minucioso do fato, mencionando dia, hora, local exato e circunstância do acidente, bem como declarar a eventual existência de outros seguros do seu veículo que estejam em vigor;
- b) Registro Policial da Ocorrência (BO);
- c) Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo – CRLV com DPVAT pago – exercícios atual e anterior;
- d) Cópia da Carteira Nacional de Habilitação do motorista que dirigia o veículo no momento do sinistro; e
- e) Cópia do RG e CPF ou C.N.P.J do proprietário do veículo

Bradesco Bilhete Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos – RCF - Auto

Processo SUSEP Nº: 15414.902071/2014-68

COBERTURA BÁSICA 03 – RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA DE VEÍCULO EM GARANTIA ÚNICA - (RCF-V-GU)

1. Ratificam-se todos os termos das Condições Gerais deste bilhete que não tenham sido alterados por esta cobertura.

2. Riscos Cobertos, o seguro de Responsabilidade Civil Facultativa de Veículo em Garantia Única garante o reembolso das indenizações que o Segurado for obrigado a pagar por danos materiais e/ou danos corporais, causados involuntariamente a terceiros em decorrência de acidente de trânsito envolvendo o veículo segurado, respeitado o Limite Máximo de Indenização contratado no bilhete.

2.1. A presente cobertura estabelece Limite de Indenização Único para as Garantias de Danos Materiais e Garantia de Danos Corporais, que são consideradas para efeito do contrato de seguro:

- a) Garantia de Danos Materiais: obrigação de reembolso assumida pela Seguradora no que tange a reclamações de terceiros envolvendo exclusivamente danos à propriedade material, bens móveis ou imóveis e coisas, não abrangidos na Garantia de Danos Corporais.
- b) Garantia de Danos Corporais: obrigação de reembolso assumida pela Seguradora no que tange a reclamações de terceiros envolvendo exclusivamente danos corporais e lesões físicas à pessoa (relativos à morte, invalidez e despesas médicas e hospitalares), incluído eventual pensionamento e todos os prejuízos financeiros decorrentes dos citados eventos, **não compreendendo os danos estéticos.**

2.1.1. Estarão abrangidos também pela presente cobertura o reembolso das despesas com os custos judiciais e honorários de advogado, devendo ser observado que:

- a) Essas despesas decorram de reclamações relacionadas com os riscos cobertos pela presente cobertura;
- b) O valor do reembolso total será de até <valor percentual> do valor contratado como Limite Máximo de Indenização para a Garantia Única, limitado, ainda, a <valor em R\$>, sendo devido ao final do processo judicial e
- c) O valor do reembolso não deverá ser adicionado ao Limite Máximo de Indenização da Garantia Única, e fará parte integrante deste; e
- d) Todo e qualquer reembolso efetivado será deduzido do limites máximo de indenização da cobertura.

2.2. Uma vez atingido o Limite Máximo de Indenização Único a cobertura será automaticamente cancelada, sem qualquer restituição de prêmio.

2.3. Forma de Contração, a Garantia de Danos Materiais foi contratada sob a forma de 1º Risco Absoluto e a Garantia de Danos Corporais sob a forma de 2º Risco Absoluto do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT).

3. Riscos Excluídos - Específicos da Cobertura, além das exclusões previstas no Item 6 (Riscos Excluídos) das Condições Gerais desta bilhete, esta cobertura não garante quaisquer prejuízos, ônus, perdas, danos ou responsabilidades de qualquer natureza, causados direta ou indiretamente por, resultante de, ou para os quais tenham contribuído:

- a) Patrimoniais e lucros cessantes não resultantes diretamente da responsabilidade por danos materiais e corporais cobertos pelo bilhete;
- b) Relativos a danos a bens de terceiros que estejam sob guarda e/ou custódia, ou estejam sendo utilizados pelo Segurado e/ou condutor do veículo segurado para transporte, uso, manipulação ou execução de quaisquer trabalhos;
- c) Relativos a danos causados a sócio-dirigentes ou a dirigentes da empresa do Segurado ou do condutor do veículo, quando a serviço;
- d) Relativos a danos causados aos empregados ou prepostos do Segurado ou condutor do veículo, quando a serviço;
- e) Relativos a danos causados pela queda, deslizamento ou vazamento de carga transportada, salvo quando consequentes de um dos riscos cobertos pela apólice;
- f) Relativos a danos causados pelo veículo segurado a pais, filhos, cônjuge e irmãos do Segurado, proprietário ou condutor do veículo, bem como a quaisquer pessoas que com ele(s) residam ou dele(s) dependam economicamente;
- g) Relativos a danos causados por poluição ou contaminação ao meio ambiente, bem como quaisquer despesas incorridas para limpeza e/ou descontaminação;
- h) Relativos a danos estéticos;

Bradesco Bilhete Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos – RCF - Auto

Processo SUSEP Nº: 15414.902071/2014-68

- i) Relativos a danos morais.
- j) Relativos a danos sofridos por pessoas transportadas em locais não especificamente destinados e apropriados a esse fim;
- k) Relativos a multas, fianças e despesas de qualquer natureza impostas ao Segurado ou ao condutor do veículo segurado, pertinentes a ações ou processos criminais;
- l) Relativos a responsabilidades assumidas pelo Segurado e/ou condutor do veículo segurado, decorrentes de contratos ou convenções; e
- m) Resultantes de prestação de serviços especializados de natureza técnico-profissional a que se destine o veículo e não relacionados com a sua locomoção.

4. Valor da Indenização

1. Como é fixado o valor da indenização, a indenização corresponderá ao valor fixado em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de acordo expressamente autorizado pela Seguradora, nos termos das Condições Contratuais deste bilhete e respeitados os Limites Máximos de Indenizações contratados no bilhete.

1.1. A Garantia de Danos Corporais do bilhete somente responderá, em cada reclamação, pela parte da indenização que exceder os limites vigentes na data de sinistro para as coberturas do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), previstas no art. 2º da Lei nº 6.194, de 19/12/74.

2. Como é realizado o pagamento do reembolso ao segurado

- a) Fixada a indenização, seja por sentença transitada em julgado, seja por acordo, a Seguradora efetuará o reembolso da importância devida.
- b) Se a indenização a ser paga pelo Segurado, compreender o pagamento de soma à vista e prestação de renda ou pensão, a Seguradora, respeitando o Limite Máximo de Indenização contratado, pagará preferencialmente a primeira.
- c) Quando a Seguradora, ainda dentro daquele limite, tiver que contribuir também para o capital assegurado da renda ou pensão, fará mediante o fornecimento ou aquisição de títulos, em seu próprio nome, cuja(s) renda(s) será (ão) inscrita(s) no(s) nome(s) da(s) pessoa(s) com direito a recebê-las, respeitado o Limite Máximo de Indenização Único contratado no bilhete, e com a condição de que, cessada a obrigação, tais títulos se revertam ao patrimônio da Seguradora.

5. Participação do Segurado / Franquia, será deduzido dos prejuízos coberto apurado em cada sinistro, a parcela correspondente indicada no bilhete.

6. Documentação Básica à Regulação de Sinistro, em complemento ao disposto na alínea “c” do subitem 8.1 (Procedimento do Segurado) do item 8 (Ocorrência do Risco Coberto), deverá ser entregue a seguinte documentação básica:

- a) Formulário de Aviso de Sinistro, devidamente preenchido, no qual deverá constar o relato completo e minucioso do fato, mencionando dia, hora, local exato e circunstância do acidente, bem como declarar a eventual existência de outros seguros do seu veículo que estejam em vigor;
- b) Registro Policial da Ocorrência (BO);
- c) Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo – CRLV com DPVAT pago – exercícios atual e anterior;
- d) Cópia da Carteira Nacional de Habilitação do motorista que dirigia o veículo no momento do sinistro; e
- e) Cópia do RG e CPF ou C.N.P.J do proprietário do veículo

COBERTURA BÁSICA 04 – RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA DE VEÍCULO EM GARANTIA ÚNICA - (RCF-V-GU) COM DANOS MORAIS

1. Ratificação

Ratificam-se todos os termos das Condições Gerais deste bilhete que não tenham sido alterados por esta cobertura.

2. Riscos Cobertos, o seguro de Responsabilidade Civil Facultativa de Veículo em Garantia Única garante o reembolso das indenizações que o Segurado for obrigado a pagar por danos materiais e/ou danos corporais, causados involuntariamente a terceiros em decorrência de acidente de trânsito envolvendo o veículo segurado, respeitado o Limite Máximo de Indenização contratado no bilhete.

Bradesco Bilhete Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos – RCF - Auto

Processo SUSEP Nº: 15414.902071/2014-68

2.1. A presente cobertura abrangerá também os danos morais causados a terceiros, desde que estes sejam diretamente decorrentes dos riscos cobertos pelas garantias de danos materiais e/ou danos corporais previstos na presente cobertura.

2.2. A presente cobertura estabelece Limite de Indenização Único para as Garantias de Danos Materiais, Garantia de Danos Corporais e Danos Morais, que são consideradas para efeito do contrato de seguro:

- a) Garantia de Danos Materiais: obrigação de reembolso assumida pela Seguradora no que tange a reclamações de terceiros envolvendo exclusivamente danos à propriedade material, bens móveis ou imóveis e coisas, não abrangidos na Garantia de Danos Corporais.
- b) Garantia de Danos Corporais: obrigação de reembolso assumida pela Seguradora no que tange a reclamações de terceiros envolvendo exclusivamente danos corporais e lesões físicas à pessoa (relativos à morte, invalidez e despesas médicas e hospitalares), incluído eventual pensionamento e todos os prejuízos financeiros decorrentes dos citados eventos, **não compreendendo os danos estéticos.**
- c) Garantia de Danos Morais: obrigação de reembolso da indenização por danos morais causados a terceiros, pelos quais venha a ser responsável civilmente em sentença transitada em julgado ou em acordo judicial autorizado de modo expresse pela Seguradora, respeitado o Limite Máximo de Indenização estipulado no bilhete para danos morais e apenas em decorrência de acidente de trânsito com o veículo segurado, **excluídas:**
 - I. **Todas e quaisquer condenações por danos morais motivadas por outros fatos que não o acidente de trânsito;**
 - II. **Danos estéticos, e;**
 - III. **Todas as condenações aplicadas ao Segurado em função de sua omissão na condução do(s) processo(s) instaurado(s) pelo(s) terceiro(s) prejudicado(s).**

2.3.1. Estarão abrangidos também pela presente cobertura o reembolso das despesas com os custos judiciais e honorários de advogado, devendo ser observado que:

- a) Essas despesas decorram de reclamações relacionadas com os riscos cobertos pela presente cobertura;
- b) O valor do reembolso total será de até <valor percentual> do valor contratado como Limite Máximo de Indenização para a Garantia Única, limitado, ainda, a <valor em R\$>, sendo devido ao final do processo judicial e
- c) O valor do reembolso não deverá ser adicionado ao Limite Máximo de Indenização da Garantia Única, e fará parte integrante deste; e
- d) Todo e qualquer reembolso efetivado será deduzido do limites máximo de indenização da cobertura.

2.2. Uma vez atingido o Limite Máximo de Indenização Único a cobertura será automaticamente cancelada, sem qualquer restituição de prêmio.

2.3. Forma de Contração, a Garantia de Danos Materiais e Danos Morais foram contratadas sob a forma de 1º Risco Absoluto, e a Garantia de Danos Corporais sob a forma de 2º Risco Absoluto do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT).

3. Riscos Excluídos - Específicos da Cobertura, além das exclusões previstas no Item 6 (Riscos Excluídos) das Condições Gerais desta bilhete, esta cobertura não garante quaisquer prejuízos, ônus, perdas, danos ou responsabilidades de qualquer natureza, causados direta ou indiretamente por, resultante de, ou para os quais tenham contribuído:

- a) Patrimoniais e lucros cessantes não resultantes diretamente da responsabilidade por danos materiais e corporais cobertos pelo bilhete;
- b) Relativos a danos a bens de terceiros que estejam sob guarda e/ou custódia, ou estejam sendo utilizados pelo Segurado e/ou condutor do veículo segurado para transporte, uso, manipulação ou execução de quaisquer trabalhos;
- c) Relativos a danos causados a sócio-dirigentes ou a dirigentes da empresa do Segurado ou do condutor do veículo, quando a serviço;
- d) Relativos a danos causados aos empregados ou prepostos do Segurado ou condutor do veículo, quando a serviço;
- e) Relativos a danos causados pela queda, deslizamento ou vazamento de carga transportada, salvo quando consequentes de um dos riscos cobertos pela apólice;
- f) Relativos a danos causados pelo veículo segurado a pais, filhos, cônjuge e irmãos do Segurado, proprietário ou condutor do veículo, bem como a quaisquer pessoas que com ele(s) residam ou dele(s) dependam economicamente;
- g) Relativos a danos causados por poluição ou contaminação ao meio ambiente, bem como quaisquer despesas incorridas para limpeza e/ou descontaminação;

Bradesco Bilhete Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos – RCF - Auto

Processo SUSEP Nº: 15414.902071/2014-68

- h) Relativos a danos estéticos;
- i) Relativos a danos morais.
- j) Relativos a danos sofridos por pessoas transportadas em locais não especificamente destinados e apropriados a esse fim;
- k) Relativos a multas, fianças e despesas de qualquer natureza impostas ao Segurado ou ao condutor do veículo segurado, pertinentes a ações ou processos criminais;
- l) Relativos a responsabilidades assumidas pelo Segurado e/ou condutor do veículo segurado, decorrentes de contratos ou convenções; e
- m) Resultantes de prestação de serviços especializados de natureza técnico-profissional a que se destine o veículo e não relacionados com a sua locomoção.

4. Valor da Indenização

1. Como é fixado o valor da indenização, a indenização corresponderá ao valor fixado em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de acordo expressamente autorizado pela Seguradora, nos termos das Condições Contratuais deste bilhete e respeitados os Limites Máximos de Indenizações contratados no bilhete.

1.1. A Garantia de Danos Corporais do bilhete somente responderá, em cada reclamação, pela parte da indenização que exceder os limites vigentes na data de sinistro para as coberturas do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), previstas no art. 2º da Lei nº 6.194, de 19/12/74.

2. Como é realizado o pagamento do reembolso ao segurado

- a) Fixada a indenização, seja por sentença transitada em julgado, seja por acordo, a Seguradora efetuará o reembolso da importância devida.
- b) Se a indenização a ser paga pelo Segurado, compreender o pagamento de soma à vista e prestação de renda ou pensão, a Seguradora, respeitando o Limite Máximo de Indenização contratado, pagará preferencialmente a primeira.
- c) Quando a Seguradora, ainda dentro daquele limite, tiver que contribuir também para o capital assegurado da renda ou pensão, fará mediante o fornecimento ou aquisição de títulos, em seu próprio nome, cuja(s) renda (s) será (ão) inscrita (s) no (s) nome (s) da (s) pessoa (s) com direito a recebê-las, respeitado o Limite Máximo de Indenização Único contratado no bilhete, e com a condição de que, cessada a obrigação, tais títulos se revertam ao patrimônio da Seguradora.

5. Participação do Segurado / Franquia, será deduzido dos prejuízos coberto apurado em cada sinistro, a parcela correspondente indicada no bilhete.

6. Documentação Básica à Regulação de Sinistro, em complemento ao disposto na alínea “c” do subitem 8.1 (Procedimento do Segurado) do item 8 (Ocorrência do Risco Coberto), deverá ser entregue a seguinte documentação básica:

- a) Formulário de Aviso de Sinistro, devidamente preenchido, no qual deverá constar o relato completo e minucioso do fato, mencionando dia, hora, local exato e circunstância do acidente, bem como declarar a eventual existência de outros seguros do seu veículo que estejam em vigor;
- b) Registro Policial da Ocorrência (BO);
- c) Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo – CRLV com DPVAT pago – exercícios atual e anterior;
- d) Cópia da Carteira Nacional de Habilitação do motorista que dirigia o veículo no momento do sinistro; e
- e) Cópia do RG e CPF ou C.N.P.J do proprietário do veículo

COBERTURA ADICIONAL 01 – EXTENSÃO DE PERÍMETRO DO SEGURO RCF-V AOS PAÍSES DA AMÉRICA DO SUL

Com esta cobertura, e somente durante o período de vigência do bilhete, os riscos cobertos pela cobertura de RCF-V, estão garantidos em qualquer país da América do Sul.

1.1. A contratação desta cobertura não desobriga o proprietário do veículo da obrigação legal de contratar o Seguro Carta Verde, o qual será exigido pelas autoridades para ingresso do veículo nos países do Mercosul.

1.2. A cobertura de extensão de perímetro funcionará como uma cobertura complementar ao Seguro Carta Verde.

Bradesco Bilhete Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos – RCF - Auto

Processo SUSEP Nº: 15414.902071/2014-68

1.3. Em caso de sinistro, as despesas comprovadamente pagas serão reembolsadas em moeda brasileira, sendo adotada, para efeito de conversão, a taxa de câmbio vigente na data de pagamento do sinistro, e respeitada os Limites Máximos de Indenização ou Limite Máximo de Indenização Único, conforme o caso, contratado no bilhete.

1.4. Se for o caso, os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso das despesas efetuados no exterior ficarão a cargo da Seguradora.

1.5. Ratificam-se todos os termos das Condições Contratuais deste bilhete que não tenham sido alterados por esta cobertura.

COBERTURA ADICIONAL 02 – EXTENSÃO DE COBERTURA DE DANOS CORPORAIS A DIRIGENTES, SÓCIOS, EMPREGADOS E PREPOSTOS

Com esta cobertura, fica garantido o reembolso das despesas, que o Segurado for obrigado a pagar por danos corporais causados a Dirigentes, Sócios, Empregados ou Prepostos de sua empresa, desde que em decorrência de evento coberto e ocorrido fora dos locais de sua propriedade ou por ele ocupados, e o Limite Máximos de Indenização para Garantia de Danos Corporais ou Limite Máximo de Indenização Único, conforme o caso, contratado no bilhete.

1.1. Forma de Contração, a mesma da Cobertura Básica contratada.

1.2. Ratificam-se todos os termos das Condições Contratuais deste bilhete que não tenham sido alterados por esta cobertura.

COBERTURA ADICIONAL 03 – MORTE E INVALIDEZ PERMANENTE DE PASSAGEIROS (APP)

1. **Risco Coberto**, a cobertura garante o pagamento de indenizações por morte e/ou invalidez permanente, parcial ou total, dos passageiros do veículo, incluindo o Segurado, decorrentes de acidentes pessoais com os mesmos, de acordo com os riscos cobertos, e respeitados o(s) Limite(s) Máximo(s) de Indenização contratado(s) no bilhete.

1.1. A cobertura inicia-se no momento de ingresso do passageiro no veículo e finaliza-se no momento de sua saída do mesmo.

1.2. A presente cobertura não poderá ser contratada isoladamente.

1.3. Forma de Contração, a presente cobertura foi contratada sob a forma de 1º Risco Absoluto.

2. **Riscos Excluídos - Específicos da Cobertura**, além das exclusões previstas no Item 6 (Riscos Excluídos) das Condições Gerais desta bilhete, esta cobertura não garante quaisquer prejuízos, ônus, perdas, danos ou responsabilidades de qualquer natureza, causados direta ou indiretamente por, resultante de, ou para os quais tenham contribuído:

- a) Relativos a exames, tratamentos clínicos ou cirúrgicos; doenças (incluídas as profissionais), quaisquer que sejam as suas causas, ainda que provocadas, desencadeadas ou agravadas, direta ou indiretamente por riscos cobertos pela apólice;
- b) Relativos a despesas com aquisição de terrenos, jazigos ou carneiros;
- c) Relativos a qualquer indenização superior àquelas apuradas nas formas previstas da garantia, ficando o Segurado e/ou o condutor do veículo segurado como único(s) responsável (eis) pelas diferenças que venham a pagar, amigavelmente ou cumprindo sentença judicial, aos passageiros acidentados ou aos seus beneficiários.

3. Valor da Indenização

1. Como é fixado o valor da indenização

- a) No caso de morte a indenização será igual ao Limite Máximo de Indenização por Passageiro conforme contratado no bilhete;
- b) No caso de invalidez permanente, após conclusão do tratamento ou esgotados os recursos terapêuticos para a recuperação e caracterizada, por meio de competente laudo médico, a existência de invalidez permanente, a Seguradora pagará ao próprio Segurado uma indenização de acordo com a seguinte tabela:

Invalidez Permanente	Discriminação	% sobre o LMI
Perda Total	PT da visão de ambos os olhos	100

Bradesco Bilhete Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos – RCF - Auto

Processo SUSEP Nº: 15414.902071/2014-68

Invalidez Permanente	Discriminação	% sobre o LMI
Perda Total	PT do uso de ambos os membros superiores	100
	PT do uso de ambos os membros inferiores	100
	PT do uso de ambas as mãos	100
	PT do uso de um membro superior e um membro inferior	100
	PT do uso de uma das mãos e um dos pés	100
	PT do uso de ambos os pés	100
	Alienação mental total e incurável	100
Perda Parcial Diversas	PT da visão de um olho	30
	PT da visão de um olho, quando o Segurado já não tiver a outra vista	70
	Surdez total incurável de ambos os ouvidos	40
	Surdez total incurável de um dos ouvidos	20
	Mudez incurável	50
	Fratura não-consolidada do maxilar inferior	20
	Imobilidade do segmento cervical da coluna vertebral	20
	Imobilidade do segmento tóraco-lombo-sacro da coluna vertebral	25
Perda Parcial Membros Superiores	PT do uso de um dos membros superiores	70
	PT do uso de uma das mãos	60
	Fratura não-consolidada de um dos úmeros	50
	Fratura não-consolidada de um dos segmentos rádio-ulnares	30
	Anquilose total de um dos ombros	25
	Anquilose total de um dos cotovelos	25
	Anquilose total de um dos punhos	20
	PT do uso de um dos polegares, inclusive o metacarpiano	25
	PT do uso de um dos polegares, exclusive o metacarpiano	18
	PT do uso da falange distal do polegar	9
	PT do uso de um dos dedos indicadores	15
	PT do uso de um dos dedos mínimos ou um dos dedos médios	12
	PT do uso de um dos dedos ulnares	9
	PT do uso de qualquer falange, excluídas as do polegar:	1/3 do valor do dedo respectivo
Perda Parcial Membros Inferiores	PT do uso de um dos membros inferiores	70
	PT do uso de um dos pés	50
	Fratura não-consolidada de um fêmur	50
	Fratura não-consolidada de um dos segmentos tíbio-peroneiros	25
	Fratura não-consolidada da rótula	20
	Fratura não-consolidada de um pé	20
	Anquilose total de um dos joelhos	20
	Anquilose total de um dos tornozelos	20
	Anquilose total de um quadril	20
	Perda parcial de um dos pés (perda de todos os dedos e de uma parte do mesmo pé)	25
	Amputação do primeiro dedo	10
	Amputação de qualquer outro dedo	3
	PT do uso de uma falange do primeiro dedo	½ do respectivo dedo
	PT do uso de uma falange dos demais dedos	1/3 do valor do dedo respectivo
	Encurtamento de 5 cm ou mais de um dos membros inferiores	15
	Encurtamento de 4 cm de um dos membros inferiores	10
	Encurtamento de 3 cm de um dos membros inferiores	6
	Encurtamento de menos de 3 cm de um dos membros inferiores	Sem indenização
	Perda Parcial de um dos pés, ou perda de todos os dedos	25

Bradesco Bilhete Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos – RCF - Auto

Processo SUSEP Nº: 15414.902071/2014-68

- c) Não ficando abolidas por completo as funções do membro ou órgão lesado, a indenização por perda parcial é calculada pela aplicação da percentagem prevista na tabela para sua perda total, do grau de redução funcional apresentado. Na falta de indicação da percentagem de redução e, sendo informado apenas o grau de redução (máximo, médio ou mínimo), a indenização será calculada, respectivamente, na base das percentagens de 75%, 50% e 25%.
- d) Nos casos não especificados na tabela, a indenização é estabelecida tomando-se por base a diminuição permanente da capacidade física do Segurado, independentemente de sua profissão.
- e) Quando de um mesmo acidente resultar invalidez de mais de um membro ou órgão, a indenização deve ser calculada somando-se as percentagens respectivas, cujo total não pode exceder a 100%. Da mesma forma, havendo duas ou mais lesões em um mesmo membro ou órgão, a soma das percentagens não pode exceder à da indenização prevista para sua perda total.
- f) Para efeito de indenização, a perda ou maior redução funcional de um membro ou órgão já defeituoso antes do acidente deve ser deduzida do grau de invalidez definitiva.
- g) As indenizações por Morte e Invalidez Permanente não se acumulam. Se, depois de paga uma indenização por Invalidez Permanente, verificar-se morte do Segurado em consequência do mesmo acidente, da indenização por Morte deve ser deduzida a importância já paga por Invalidez Permanente.
- h) A perda dos dentes e os danos estéticos não dão direito à indenização por invalidez permanente.
- i) A invalidez permanente deve ser comprovada com a apresentação à Seguradora de declaração médica.
- j) Divergências sobre a causa, a natureza ou a extensão das lesões, bem como a avaliação da incapacidade, deverá a Seguradora propor ao Segurado, por meio de correspondência escrita, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da contestação, a constituição de junta médica. A junta médica será constituída por 3 (três) membros, sendo um nomeado pela Seguradora, outro pelo Segurado e um terceiro, desempatador, escolhido pelos dois nomeados. Cada uma das partes pagará os honorários do médico que tiver designado; os do terceiro serão pagos, em partes iguais, pelo Segurado e pela Seguradora. Sendo o prazo para constituição da junta médica de, no máximo, 15 (quinze) dias a contar da data da indicação do membro nomeado pelo Segurado.

2. Como é realizado o pagamento da indenização

- a) Em caso de morte, 50% (cinquenta por cento) ao cônjuge sobrevivente, 50% (cinquenta por cento) aos herdeiros legais, em partes iguais; inexistindo sociedade conjugal, aos herdeiros legais;
- b) Em caso de invalidez permanente, aos próprios passageiros acidentados;
- c) No caso de menores de idade, serão adotados os seguintes critérios:
 - I. Para menores de 14 (quatorze) anos, a garantia de morte destina-se apenas ao reembolso das despesas com o funeral, que devem ser comprovadas mediante a apresentação de contas originais especificadas, podendo ser substituídas por outros comprovantes satisfatórios, a critério da Seguradora.
 - II. Para menores com idade entre 14 (quatorze) e 16 (dezesesseis) anos, a indenização por morte será paga aos herdeiros legais do menor Segurado, em partes iguais e, em caso de invalidez permanente, será paga ao menor Segurado, nos termos da legislação vigente.
 - III. Para menores com idade entre 16 (dezesesseis) anos e 18 (dezoito) anos (exclusive), a garantia por morte será indenizada 50% (cinquenta por cento) ao cônjuge sobrevivente e 50% (cinquenta por cento) aos herdeiros legais, em partes iguais; e, inexistindo sociedade conjugal, aos herdeiros legais e, em caso de invalidez permanente, será paga ao menor Segurado, devidamente assistido de pai, mãe ou tutor legal.
 - IV. Em qualquer dos casos indicados, os recibos de quitação deverão contar também com o “de acordo” do Segurado ou do seu representante autorizado.
 - V. Incluem-se entre as despesas com funeral as havidas com o traslado.

5. Participação do Segurado / Franquia, será deduzida dos prejuízos coberto apurado em cada sinistro, a parcela correspondente indicada no bilhete.

6. Documentação Básica à Regulação de Sinistro, em complemento ao disposto na alínea “c” do subitem 8.1 (Procedimento do Segurado) do item 8 (Ocorrência do Risco Coberto), deverá ser entregue a seguinte documentação básica:

- a) Formulário de Aviso de Sinistro preenchido
- b) Cópia da Carteira Nacional de Habilitação do motorista que dirigia o veículo no momento do sinistro
- c) Cópia do RG e CPF ou CGC do proprietário do veículo

Bradesco Bilhete Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos – RCF - Auto

Processo SUSEP Nº: 15414.902071/2014-68

7. Ratificam-se todos os termos das Condições Contratuais deste bilhete que não tenham sido alterados por esta cobertura.

Bradesco Bilhete Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos – RCF - Auto

Processo SUSEP Nº: 15414.902071/2014-68

Anexo II – Cláusula Particular

Com relação às Cláusulas Particulares a seguir apresentadas, são aplicáveis no seguro somente aquelas que estejam expressamente mencionadas no Bilhete.

CLÁUSULA PARTICULAR Nº 1 - CONTRATO DE FUNCIONÁRIOS

Tendo em vista que o presente seguro foi contratado sob condições específicas para funcionários (e parentes de funcionários) da empresa identificada no bilhete, fica entendido e acordado que:

- a) O direito ao recebimento da indenização, por eventual sinistro ocorrido, fica condicionado à existência de vínculo empregatício entre o Segurado (ou parente deste) e a referida empresa por ocasião do início de vigência do seguro; e
- b) Na hipótese de não se comprovar tal vínculo, consequentemente prejudicando o direito do Segurado à indenização, fica ao mesmo garantido o direito à restituição integral do prêmio pago, devidamente atualizado, conforme disposto no Item 9 (Atualização de Valores e Encargos Moratórios) destas Condições Gerais.
- c) Ratificam-se todos os termos das Condições Contratuais deste bilhete que não tenham sido alterados por esta cláusula particular.

CLÁUSULA PARTICULAR Nº 2 - CONTRATO DE APOSENTADOS

Tendo em vista que o presente seguro foi contratado sob condições específicas para aposentados (e parentes de aposentados) da empresa identificada no bilhete, fica entendido e acordado que:

- a) O direito ao recebimento da indenização, por eventual sinistro ocorrido, fica condicionado à existência de vínculo entre o Segurado (ou parente deste) e a referida empresa por ocasião do início de vigência do seguro; e
- b) Na hipótese de não se comprovar tal vínculo, consequentemente prejudicando o direito do Segurado à indenização, fica ao mesmo garantido o direito à restituição integral do prêmio pago, devidamente atualizado, conforme disposto no Item 9 (Atualização de Valores e Encargos Moratórios) destas Condições Gerais.
- c) Ratificam-se todos os termos das Condições Contratuais deste bilhete que não tenham sido alterados por esta cláusula particular.

CLÁUSULA PARTICULAR Nº 3 – COBERTURA EXCLUSIVA PARA GARANTIA DE DANOS MATERIAIS

1. Não obstante do disposto nas Condições Especiais da Cobertura Básica 01 (Responsabilidade Civil de Veículo – RCF-V), o presente seguro garante exclusivamente o reembolso das indenizações que o Segurado for obrigado a pagar por danos materiais causados involuntariamente a terceiros em decorrência de acidente de trânsito envolvendo o veículo segurado.

1.1. O presente seguro, portanto, estabelece Limite Máximo de Indenização exclusivo para a Garantia de Danos Materiais, que é considerada para efeito do contrato de seguro:

1.1.1. Garantia de Danos Materiais: obrigação de reembolso assumida pela Seguradora no que tange a reclamações de terceiros envolvendo exclusivamente danos à propriedade material, bens móveis ou imóveis e coisas, não abrangidos na Garantia de Danos Corporais.

1.2. Estarão abrangidos também pelo presente seguro o reembolso das despesas com os custos judiciais e honorários de advogado, devendo ser observado que:

- a) Essas despesas decorram de reclamações relacionadas com os riscos cobertos pela cobertura;
- b) O valor do reembolso total será de até <valor percentual> do Limite Máximo de Indenização para Garantia de Danos Materiais, sendo que o valor total não poderá ser superior a <valor em Reais>, sendo devido ao final do processo judicial;
- c) O valor do reembolso não deverá ser adicionado ao Limite Máximo de Indenização para Garantia de Danos Materiais, e farão parte integrante deste; e
- d) Todo e qualquer reembolso efetivado será deduzido do Limite Máximo de Indenização para Garantia de Danos Materiais.

Bradesco Bilhete Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos – RCF - Auto

Processo SUSEP Nº: 15414.902071/2014-68

1.3. Em qualquer caso, será respeitado o Limite Máximo de Indenização para Garantia de Danos Materiais contratado no bilhete.

2. Ratificam-se todos os termos das Condições Contratuais deste bilhete que não tenham sido alterados por esta cláusula particular.

CLÁUSULA PARTICULAR Nº 4 – COBERTURA EXCLUSIVA PARA GARANTIA DE DANOS MATERIAIS COM DANOS MORAIS

1. Não obstante do disposto nas Condições Especiais da Cobertura Básica 02 (Responsabilidade Civil de Veículo – RCF-V - com Danos Morais), para o presente seguro garante exclusivamente o reembolso das indenizações que o Segurado for obrigado a pagar por danos materiais causados involuntariamente a terceiros em decorrência de acidente de trânsito envolvendo o veículo segurado.

1.1. A cobertura abrangerá também a Garantia de Danos Morais causados a terceiros, desde que estes sejam diretamente decorrentes dos riscos cobertos pela Garantia de Danos Materiais previstas na cobertura.

1.2. A presente seguro estabelece Limites Máximos de Indenizações distintos, independentes e incomunicáveis, para a Garantia de Danos Materiais e para Garantia de Danos Morais, que são consideradas para efeito do contrato de seguro:

- a) Garantia de Danos Materiais: obrigação de reembolso assumida pela Seguradora no que tange a reclamações de terceiros envolvendo exclusivamente danos à propriedade material, bens móveis ou imóveis e coisas, não abrangidos na Garantia de Danos Corporais.
- b) Garantia de Danos Morais: obrigação de reembolso da indenização por danos morais causados a terceiros, pelos quais venha a ser responsável civilmente em sentença transitada em julgado ou em acordo judicial autorizado de modo expresse pela Seguradora, respeitado o Limite Máximo de Indenização estipulado no bilhete para danos morais e apenas em decorrência de acidente de trânsito com o veículo segurado, **excluídas:**
 - I. Todas e quaisquer condenações por danos morais motivadas por outros fatos que não o acidente de trânsito;**
 - II. Danos estéticos, e;**
 - III. Todas as condenações aplicadas ao Segurado em função de sua omissão na condução do(s) processo(s) instaurado(s) pelo(s) terceiro(s) prejudicado(s).**

1.3. Estarão abrangidos também pelo presente seguro o reembolso das despesas com os custos judiciais e honorários de advogado, devendo ser observado que:

- a) Essas despesas decorram de reclamações relacionadas com os riscos cobertos pela cobertura;
- b) O valor do reembolso total será de até <valor percentual> do Limite Máximo de Indenização da Garantia de Danos Materiais, sendo que o valor total não poderá ser superior a <valor em Reais>, sendo devido ao final do processo judicial;
- c) O valor do reembolso não deverá ser adicionado ao Limite Máximo de Indenização da Garantia de Danos Materiais, e farão parte integrante deste; e
- d) Todo e qualquer reembolso efetivado será deduzido do Limite Máximo de Indenização de Danos Materiais.

2.3. Em qualquer caso, serão respeitados os Limites Máximos de Indenização contratados no bilhete.

2. Ratificam-se todos os termos das Condições Contratuais deste bilhete que não tenham sido alterados por esta cláusula particular.

CLÁUSULA PARTICULAR Nº 5 – COBERTURA EXCLUSIVA PARA GARANTIA ÚNICA DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS

1. Não obstante do disposto nas Condições Especiais da Cobertura Básica 04 (Responsabilidade Civil Facultativa de Veículo em Garantia Única – RCF-V-GU – com Danos Morais), o presente seguro garante exclusivamente o reembolso das indenizações que o Segurado for obrigado a pagar por danos materiais causados involuntariamente a terceiros em decorrência de acidente de trânsito envolvendo o veículo segurado.

1.1. A cobertura abrangerá também a Garantia de Danos Morais causados a terceiros, desde que estes sejam diretamente decorrentes dos riscos cobertos pela Garantia de Danos Materiais previstas na cobertura.

1.2. A presente cobertura estabelece Limite de Indenização Único para as Garantias de Danos Materiais e Danos Morais, que são consideradas para efeito do contrato de seguro:

Bradesco Bilhete Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos – RCF - Auto

Processo SUSEP Nº: 15414.902071/2014-68

a) Garantia de Danos Materiais: obrigação de reembolso assumida pela Seguradora no que tange a reclamações de terceiros envolvendo exclusivamente danos à propriedade material, bens móveis ou imóveis e coisas, não abrangidos na Garantia de Danos Corporais.

b) Garantia de Danos Morais: obrigação de reembolso da indenização por danos morais causados a terceiros, pelos quais venha a ser responsável civilmente em sentença transitada em julgado ou em acordo judicial autorizado de modo expresse pela Seguradora, respeitado o Limite Máximo de Indenização estipulado no bilhete para danos morais e apenas em decorrência de acidente de trânsito com o veículo segurado, **excluídas**

I. Todas e quaisquer condenações por danos morais motivadas por outros fatos que não o acidente de trânsito;

II. Danos estéticos, e;

III. Todas as condenações aplicadas ao Segurado em função de sua omissão na condução do(s) processo(s) instaurado(s) pelo(s) terceiro(s) prejudicado(s).

1.3. Estarão abrangidos também pelo presente seguro o reembolso das despesas com os custos judiciais e honorários de advogado, devendo ser observado que:

- a) Essas despesas decorram de reclamações relacionadas com os riscos cobertos pela cobertura;
- b) O valor do reembolso total será de até <valor percentual> do Limite Máximo de Indenização Único, sendo que o valor total não poderá ser superior a <valor em Reais>, sendo devido ao final do processo judicial;
- c) O valor do reembolso não deverá ser adicionado ao Limite Máximo de Indenização Único, e farão parte integrante deste; e
- d) Todo e qualquer reembolso efetivado será deduzido do Limite Máximo de Indenização Único.

1.3. Uma vez atingido o Limite Máximo de Indenização Único a cobertura será automaticamente cancelada, sem qualquer restituição de prêmio.

2. Ratificam-se todos os termos das Condições Contratuais deste bilhete que não tenham sido alterados por esta cláusula particular.

CLÁUSULA PARTICULAR Nº 6 – COBERTURA EXCLUSIVA PARA GARANTIA DE DANOS CORPORAIS

1. Não obstante do disposto nas Condições Especiais da Cobertura Básica 01 (Responsabilidade Civil de Veículo – RCF-V), o presente seguro garante exclusivamente o reembolso das indenizações que o Segurado for obrigado a pagar por danos corporais causados involuntariamente a terceiros em decorrência de acidente de trânsito envolvendo o veículo segurado.

1.1. O presente seguro, portanto, estabelece Limite Máximo de Indenização exclusivo para a Garantia de Danos Corporais, que é considerada para efeito do contrato de seguro:

1.1.1. Garantia de Danos Corporais: obrigação de reembolso assumida pela Seguradora no que tange a reclamações de terceiros envolvendo exclusivamente danos corporais e lesões físicas à pessoa (relativos à morte, invalidez e despesas médicas e hospitalares), incluído eventual pensionamento e todos os prejuízos financeiros decorrentes dos citados eventos, **não compreendendo os danos estéticos.**

1.2. Estarão abrangidos também pelo presente seguro o reembolso das despesas com os custos judiciais e honorários de advogado, devendo ser observado que:

- e) Essas despesas decorram de reclamações relacionadas com os riscos cobertos pela cobertura;
- f) O valor do reembolso total será de até <valor percentual> do Limite Máximo de Indenização para Garantia de Danos Corporais, sendo que o valor total não poderá ser superior a <valor em Reais>, sendo devido ao final do processo judicial;
- g) O valor do reembolso não deverá ser adicionado ao Limite Máximo de Indenização para Garantia de Danos Corporais, e farão parte integrante deste; e
- h) Todo e qualquer reembolso efetivado será deduzido do Limite Máximo de Indenização para Garantia de Danos Corporais.

1.3. Em qualquer caso, será respeitado o Limite Máximo de Indenização contratado no bilhete.

2. Ratificam-se todos os termos das Condições Contratuais deste bilhete que não tenham sido alterados por esta cláusula particular.

Bradesco Bilhete Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos – RCF - Auto

Processo SUSEP Nº: 15414.902071/2014-68

CLÁUSULA PARTICULAR Nº 7 – COBERTURA EXCLUSIVA PARA GARANTIA DE DANOS CORPORAIS COM DANOS MORAIS

1. Não obstante do disposto nas Condições Especiais da Cobertura Básica 02 (Responsabilidade Civil de Veículo – RCF-V - com Danos Morais), para o presente seguro garante exclusivamente o reembolso das indenizações que o Segurado for obrigado a pagar por danos corporais causados involuntariamente a terceiros em decorrência de acidente de trânsito envolvendo o veículo segurado.

1.1. A cobertura abrangerá também a Garantia de Danos Morais causados a terceiros, desde que estes sejam diretamente decorrentes dos riscos cobertos pela Garantia de Danos Corporais previstas na cobertura.

1.2. A presente cobertura estabelece Limites Máximos de Indenizações distintos, independentes e incomunicáveis, para a Garantia de Danos Corporais e para Garantia de Danos Morais, que são consideradas para efeito do contrato de seguro:

a) Garantia de Danos Corporais: obrigação de reembolso assumida pela Seguradora no que tange a reclamações de terceiros envolvendo exclusivamente danos corporais e lesões físicas à pessoa (relativos à morte, invalidez e despesas médicas e hospitalares), incluído eventual pensionamento e todos os prejuízos financeiros decorrentes dos citados eventos, **não compreendendo os danos estéticos.**

b) Garantia de Danos Morais: obrigação de reembolso da indenização por danos morais causados a terceiros, pelos quais venha a ser responsável civilmente em sentença transitada em julgado ou em acordo judicial autorizado de modo expresse pela Seguradora, respeitado o Limite Máximo de Indenização estipulado no bilhete para danos morais e apenas em decorrência de acidente de trânsito com o veículo segurado, **excluídas**

I. Todas e quaisquer condenações por danos morais motivadas por outros fatos que não o acidente de trânsito;

II. Danos estéticos, e;

III. Todas as condenações aplicadas ao Segurado em função de sua omissão na condução do(s) processo(s) instaurado(s) pelo(s) terceiro(s) prejudicado(s).

1.3. Estarão abrangidos também pelo presente seguro o reembolso das despesas com os custos judiciais e honorários de advogado, devendo ser observado que:

- a) Essas despesas decorram de reclamações relacionadas com os riscos cobertos pela cobertura;
- b) O valor do reembolso total será de até <valor percentual> do Limite Máximo de Indenização da Garantia de Danos Corporais, sendo que o valor total não poderá ser superior a <valor em Reais>, sendo devido ao final do processo judicial;
- c) O valor do reembolso não deverá ser adicionado ao Limite Máximo de Indenização da Garantia de Danos Corporais, e farão parte integrante deste; e
- d) Todo e qualquer reembolso efetivado será deduzido do Limite Máximo de Indenização da Garantia de Danos Corporais.

2.3. Em qualquer caso, serão respeitados os Limites Máximos de Indenização contratado no bilhete.

2. Ratificam-se todos os termos das Condições Contratuais deste bilhete que não tenham sido alterados por esta cláusula particular.

CLÁUSULA PARTICULAR Nº 8 – COBERTURA EXCLUSIVA PARA GARANTIA ÚNICA DE DANOS CORPORAIS E DANOS MORAIS

1. Não obstante do disposto nas Condições Especiais da Cobertura Básica 04 (Responsabilidade Civil Facultativa de Veículo em Garantia Única – RCF-V-GU – com Danos Morais), o presente seguro garante exclusivamente o reembolso das indenizações que o Segurado for obrigado a pagar por danos corporais causados involuntariamente a terceiros em decorrência de acidente de trânsito envolvendo o veículo segurado.

1.1. A cobertura abrangerá também a Garantia de Danos Morais causados a terceiros, desde que estes sejam diretamente decorrentes dos riscos cobertos pela Garantia de Danos Corporais previstas na cobertura.

1.2. A presente cobertura estabelece Limite de Indenização Único para as Garantias de Danos Corporais e Danos Morais, que são consideradas para efeito do contrato de seguro:

a) Garantia de Danos Corporais: obrigação de reembolso assumida pela Seguradora no que tange a reclamações de terceiros envolvendo exclusivamente danos corporais e lesões físicas à pessoa (relativos à morte, invalidez e despesas médicas e hospitalares), incluído eventual pensionamento e todos os prejuízos financeiros decorrentes dos citados eventos, **não compreendendo os danos estéticos.**

Bradesco Bilhete Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos – RCF - Auto

Processo SUSEP Nº: 15414.902071/2014-68

b) Garantia de Danos Morais: obrigação de reembolso da indenização por danos morais causados a terceiros, pelos quais venha a ser responsável civilmente em sentença transitada em julgado ou em acordo judicial autorizado de modo expresso pela Seguradora, respeitado o Limite Máximo de Indenização estipulado no bilhete para danos morais e apenas em decorrência de acidente de trânsito com o veículo segurado, **excluídas**

I. Todas e quaisquer condenações por danos morais motivadas por outros fatos que não o acidente de trânsito;

II. Danos estéticos, e;

III. Todas as condenações aplicadas ao Segurado em função de sua omissão na condução do(s) processo(s) instaurado(s) pelo(s) terceiro(s) prejudicado(s).

1.3. Estarão abrangidos também pela Cobertura Básica contratada o reembolso das despesas com os custos judiciais e honorários de advogado, devendo ser observado que:

- a) Essas despesas decorram de reclamações relacionadas com os riscos cobertos pela cobertura;
- b) O valor do reembolso total será de até <valor percentual> do Limite Máximo de Indenização Único, sendo que o valor total não poderá ser superior a <valor em Reais>, sendo devido ao final do processo judicial;
- c) O valor do reembolso não deverá ser adicionado ao Limite Máximo de Indenização contratado, e farão parte integrante deste; e
- d) Todo e qualquer reembolso efetivado será deduzido do Limite Máximo de Indenização contratado.

1.3. Uma vez atingido o Limite Máximo de Indenização Único a cobertura será automaticamente cancelada, sem qualquer restituição de prêmio.

2. Ratificam-se todos os termos das Condições Contratuais deste bilhete que não tenham sido alterados por esta cláusula particular.

Bradesco Bilhete Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos – RCF - Auto

Processo SUSEP Nº: 15414.902071/2014-68

Anexo III – Condições Particulares

Os Itens a seguir apresentados poderão ser aplicáveis em determinado planos de seguros, na hipótese de serem aplicados substituirão integralmente os respectivos Itens existentes nas Condições Gerais, sendo que serão mantidos inalterados todos os demais itens das referidas Condições Gerais.

2. PRAZO DO SEGURO (INÍCIO E TÉRMINO) - Parcela Única com Renovação Automática, o seguro é válido por um ano, a contar das 24 (vinte e quatro) horas do dia do pagamento do prêmio do seguro nos termos do disposto no Item 7 (Prêmio do Seguro) destas Condições. Sendo que:

- a) O bilhete será renovado automaticamente uma única vez, desde que o prêmio de renovação tenha sido pago até a data de vencimento deste bilhete, cuja vigência iniciará a partir das 24 (vinte e quatro) horas desta data. Caso o pagamento do prêmio de renovação seja efetuado após a data de vencimento deste bilhete, o pagamento do prêmio caracterizará a contratação de um novo bilhete, com validade de um ano, a contar das 24 (vinte e quatro) horas do dia desse pagamento na rede bancária;
- b) O seguro poderá ser rescindido a qualquer tempo, mediante acordo entre o Segurado e a Seguradora, sendo devida pelo Segurado, nesta hipótese, a parcela do prêmio do seguro proporcional ao prazo efetivo do seguro. Caso haja devolução de parcela do prêmio do seguro, deverá ser observado o disposto no Item 9 (Atualização de Valores e Encargos Moratórios) destas Condições.
- c) **Não será permitida a substituição do veículo segurado ou a alteração do(s) Limite(s) Máximo(s) de Indenização da(s) cobertura(s) contratada(s), devendo, portanto, o Segurado solicitar a rescisão do seguro, sendo neste caso observado o disposto na alínea “b” precedente.**

2. PRAZO DO SEGURO (INÍCIO E TÉRMINO) - Parcela Única Sem Renovação Automática, o seguro é válido por um ano, a contar das 24 (vinte e quatro) horas do dia do pagamento do prêmio do seguro nos termos do disposto no Item 7 (Prêmio do Seguro) destas Condições. Sendo que o:

- a) A renovação do presente seguro não ocorre de forma automática, devendo ser precedida de prévios entendimentos entre Segurado e Seguradora;
- b) Seguro poderá ser rescindido a qualquer tempo, mediante acordo entre o Segurado e a Seguradora, sendo devida pelo Segurado, nesta hipótese, a parcela do prêmio do seguro proporcional ao prazo efetivo do seguro. Caso haja devolução de parcela do prêmio do seguro, deverá ser observado o disposto no Item 9 (Atualização de Valores e Encargos Moratórios) destas Condições.
- c) **Não será permitida a substituição do veículo segurado ou a alteração do Limite Máximo de Indenização da(s) cobertura(s) contratada(s), devendo, portanto, o Segurado solicitar a rescisão do seguro, sendo neste caso observado o disposto na alínea “b” precedente.**

2. PRAZO DO SEGURO (INÍCIO E TÉRMINO) – Parcelado Com Renovação Automática, o seguro é válido por um ano, a contar das 24 (vinte e quatro) horas do dia do pagamento do prêmio do seguro nos termos do disposto no Item 7 (Prêmio do Seguro) destas Condições. Sendo que:

- a) O bilhete será renovado automaticamente uma única vez, desde que o prêmio de renovação tenha sido pago até a data de vencimento deste bilhete, cuja vigência iniciará a partir das 24 (vinte e quatro) horas desta data. Caso o pagamento do prêmio de renovação seja efetuado após a data de vencimento deste bilhete, o pagamento do prêmio caracterizará a contratação de um novo bilhete, com validade de um ano, a contar das 24 (vinte e quatro) horas do dia desse pagamento na rede bancária;
- b) O seguro poderá ser rescindido a qualquer tempo, mediante acordo entre o Segurado e a Seguradora, sendo devida pelo Segurado, nesta hipótese, a parcela do prêmio do seguro proporcional ao prazo efetivo do seguro. Caso haja devolução de parcela do prêmio do seguro, deverá ser observado o disposto no Item 9 (Atualização de Valores e Encargos Moratórios) destas Condições.
- c) **Não será permitida a substituição do veículo segurado ou a alteração do(s) Limite(s) Máximo(s) de Indenização da(s) cobertura(s) contratada(s), devendo, portanto, o Segurado solicitar a rescisão do seguro, sendo neste caso observado o disposto na alínea “b” precedente.**

Bradesco Bilhete Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos – RCF - Auto

Processo SUSEP Nº: 15414.902071/2014-68

- d) O seguro será automaticamente extinto ou cancelado, independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, quando ocorrer à rescisão ou se o Segurado deixar de pagar a parcela(s) do prêmio do seguro, conforme previsto no Item 7 (Prêmio do Seguro) destas Condições.

7. PRÊMIO DO SEGURO – Parcela Única

- a) O prêmio do seguro representa o valor a ser pago pelo Segurado, incluindo o valor do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), na forma da legislação em vigor;
- b) A forma de pagamento do seguro será em parcela única por meio de documento emitido pela Seguradora, sendo que o pagamento será por intermédio de instituição bancária;
- c) Servirão como comprovante de pagamento o débito efetuado em conta bancária ou cartão de crédito, carnê, a fatura ou o boleto, recibo de remessa ou de pagamento bancário ou postal devidamente compensado, comprovante de desconto na ficha financeira do Segurado, identificação mecânica de pagamento no próprio bilhete ou confirmação de pagamento encaminhada pela Seguradora;
- d) Fica vedado o cancelamento do contrato de seguro cujo prêmio tenha sido pago à vista, mediante financiamento obtido junto a instituições financeiras, nos casos em que o segurado deixar de pagar o financiamento; e
- e) **A presente cláusula prevalece sobre quaisquer outras condições que dispuserem em contrário.**

7.1. Devolução de Prêmio: Na hipótese do Segurado pagar indevidamente qualquer valor relativo a prêmio, o mesmo será devolvido pela Seguradora, deduzidos os emolumentos e atualizado, conforme disposto no Item 9 (Atualização de Valores e Encargos Moratórios) destas Condições Gerais.

7. PRÊMIO DO SEGURO – Parcela Única ou Mensal (com prazo de tolerância) – Sem Renovação Automática

- a) O prêmio do seguro representa o valor a ser pago pelo Segurado, incluindo o valor do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), na forma da legislação em vigor.
- b) A forma de pagamento do seguro poderá ser em parcela única ou mensalmente, e estará mencionada no bilhete, por meio de documento emitido pela Seguradora (ou seu Representante de Seguro). **Quando a forma de pagamento for mensal deverá ser observado:**
 - I. **Em caso de atraso no pagamento da(s) mensalidade(s) durante o prazo de tolerância mencionado no bilhete e deverá ser observado o disposto no Item 9 (Atualização de Valores e Encargos Moratórios);**
 - II. **No caso de ocorrência de sinistro durante o prazo de tolerância sem que ocorra o pagamento da(s) mensalidade(s) em atraso, a indenização, se devida, será paga nos termos destas Condições Gerais, descontado(s) o valor da(s) mensalidade(s) em atraso, devendo ser observado o disposto no Item 9 (Atualização de Valores e Encargos Moratórios);e**
 - III. **Transcorrido o prazo de tolerância sem que a(s) mensalidade(s) em atraso seja(m) paga(s), o bilhete ficará automaticamente cancelado, sem que seja devida ao Segurado pagamento proporcional de qualquer Indenização ou a devolução da(s) mensalidade(s) já paga(s).**
- c) O pagamento será por intermédio de instituição bancária (ou diretamente ao Representante de Seguro da Seguradora, através de seus procedimentos normais de cobrança de sua atividade principal).
- d) **Quando se tratar de forma de pagamento mensal, o documento mencionado na alínea “a”, para mensalidades posteriores a primeira:**
 - I. **Será encaminhado pela Seguradora (ou seu Representante de Seguro) diretamente ao Segurado ou ao seu representante legal no prazo mínimo de 5 (cinco) dias úteis antes da data do vencimento do respectivo documento.**
 - II. **A data-limite para pagamento do prêmio não poderá ultrapassar o 30º (trigésimo) dia da emissão do bilhete, sendo que quando a data-limite coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento do prêmio poderá ser efetuado no primeiro dia útil após a data limite em que houver expediente bancário.**
- e) Servirão como comprovante de pagamento o débito efetuado em conta bancária ou cartão de crédito, carnê, a fatura ou o boleto, recibo de remessa ou de pagamento bancário ou postal devidamente compensado, comprovante de desconto na ficha financeira do Segurado, identificação mecânica de pagamento no próprio bilhete ou confirmação de pagamento encaminhada pela Seguradora (ou seu Representante de Seguro);

Bradesco Bilhete Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos – RCF - Auto

Processo SUSEP Nº: 15414.902071/2014-68

- f) Fica vedado o cancelamento do contrato de seguro cujo prêmio tenha sido pago à vista, mediante financiamento obtido junto a instituições financeiras, nos casos em que o segurado deixar de pagar o financiamento; e
- g) **A presente cláusula prevalece sobre quaisquer outras condições que dispuserem em contrário.**

7.1. Devolução de Prêmio, na hipótese do Segurado pagar indevidamente qualquer valor relativo a prêmio, o mesmo será devolvido pela Seguradora, deduzidos os emolumentos e atualizado, conforme disposto no Item 9 (Atualização de Valores e Encargos Moratórios) destas Condições Gerais.

7. PRÊMIO DO SEGURO – Parcela Única ou Mensal (com prazo de tolerância) – Com Renovação Automática

- a) O prêmio do seguro representa o valor a ser pago pelo Segurado, incluindo o valor do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), na forma da legislação em vigor.
- b) A forma de pagamento do seguro poderá ser em parcela única ou mensalmente, e estará mencionada no bilhete, por meio de documento emitido pela Seguradora (ou seu Representante de Seguro). **Quando a forma de pagamento for mensal deverá ser observado:**
 - I. **Em caso de atraso no pagamento da(s) mensalidade(s) durante o prazo de tolerância mencionado no bilhete e deverá ser observado o disposto no Item 9 (Atualização de Valores e Encargos Moratórios);**
 - II. **No caso de ocorrência de sinistro durante o prazo de tolerância sem que ocorra o pagamento da(s) mensalidade(s) em atraso, a indenização, se devida, será paga nos termos destas Condições Gerais, descontado(s) o valor da(s) mensalidade(s) em atraso, devendo ser observado o disposto no Item 9 (Atualização de Valores e Encargos Moratórios);e**
 - III. **Transcorrido o prazo de tolerância sem que a(s) mensalidade(s) em atraso seja(m) paga(s), o bilhete ficará automaticamente cancelado, sem que seja devida ao Segurado pagamento proporcional de qualquer indenização ou a devolução da(s) mensalidade(s) já paga(s).**
- c) O pagamento será por intermédio de instituição bancária (ou diretamente ao Representante de Seguro da Seguradora, através de seus procedimentos normais de cobrança de sua atividade principal).
- d) **Quando se tratar de forma de pagamento mensal, o documento mencionado na alínea “a”, para mensalidades posteriores a primeira:**
 - I. **Será encaminhado pela Seguradora (ou seu Representante de Seguro) diretamente ao Segurado ou ao seu representante legal no prazo mínimo de 5 (cinco) dias úteis antes da data do vencimento do respectivo documento.**
 - II. **A data-limite para pagamento do prêmio não poderá ultrapassar o 30º (trigésimo) dia da emissão do bilhete, sendo que quando a data-limite coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento do prêmio poderá ser efetuado no primeiro dia útil após a data limite em que houver expediente bancário.**
- e) Servirão como comprovante de pagamento o débito efetuado em conta bancária ou cartão de crédito, carnê, a fatura ou o boleto, recibo de remessa ou de pagamento bancário ou postal devidamente compensado, comprovante de desconto na ficha financeira do Segurado, identificação mecânica de pagamento no próprio bilhete ou confirmação de pagamento encaminhada pela Seguradora (ou seu Representante de Seguro);
- f) Para a renovação do bilhete prevista no Item 2 (Prazo do Seguro) destas Condições Gerais, o prêmio do seguro será cobrado por meio de débito em conta bancária ou cartão de crédito do segurado, carnê, a fatura ou o boleto, recibo de remessa ou de pagamento bancário ou postal devidamente compensado, comprovante de desconto na ficha financeira do Segurado.
- g) Fica vedado o cancelamento do contrato de seguro cujo prêmio tenha sido pago à vista, mediante financiamento obtido junto a instituições financeiras, nos casos em que o segurado deixar de pagar o financiamento; e
- h) **A presente cláusula prevalece sobre quaisquer outras condições que dispuserem em contrário.**

7.1. Devolução de Prêmio, na hipótese do Segurado pagar indevidamente qualquer valor relativo a prêmio, o mesmo será devolvido pela Seguradora, deduzidos os emolumentos e atualizado, conforme disposto no Item 10 (Atualização de Valores e Encargos Moratórios) destas Condições Gerais.

Bradesco Bilhete Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos – RCF - Auto

Processo SUSEP Nº: 15414.902071/2014-68

7. PRÊMIO DO SEGURO (MENSAL) – Com Renovação Automática

- a) O prêmio do seguro representa o valor a ser pago pelo Segurado, incluindo o valor do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), na forma da legislação em vigor.
- b) A forma de pagamento do seguro será mensal, por meio de documento emitido pela Seguradora (ou seu Representante de Seguro), **devendo ser observado:**
 - 1. **Sempre que o Segurado deixar de pagar o prêmio mensal na data do seu vencimento, a cobertura ficará automaticamente suspensa a partir da data do seu vencimento, sem a necessidade de prévia comunicação ao Segurado. A cobertura será automaticamente restabelecida às 24 (vinte e quatro) horas da data em que o Segurado voltar a pagar o prêmio mensal, observando-se o prazo previsto no subitem “2”. Após 3 (três) mensalidades consecutivas ou não, sem que o Segurado tenha realizado o pagamento do prêmio, o Bilhete estará automaticamente e de pleno direito cancelado, sem a necessidade de prévia comunicação ao Segurado.**
 - 2. **A suspensão poderá ocorrer no máximo 2 (duas) vezes a cada período de 12 (doze) meses de vigência do Bilhete, contados, sempre, da data original da contratação do Bilhete. A partir da 3ª (terceira) suspensão, inclusive, o Bilhete ficará automaticamente cancelado, sem a necessidade de prévia comunicação ao Segurado.**
 - 3. **No período de suspensão de cobertura, nenhum prêmio será cobrado ao Segurado e nenhuma cobertura será concedida.**
- c) O pagamento será por intermédio de instituição bancária (ou diretamente ao Representante de Seguro da Seguradora, através de seus procedimentos normais de cobrança de sua atividade principal).
- d) **Quando se tratar de forma de pagamento mensal, o documento mencionado na alínea “a”, para mensalidades posteriores a primeira:**
 - I. Será encaminhado pela Seguradora (ou seu Representante de Seguro) diretamente ao Segurado ou ao seu representante legal no prazo mínimo de 5 (cinco) dias úteis antes da data do vencimento do respectivo documento.
 - II. **A data-limite para pagamento do prêmio não poderá ultrapassar o 30º (trigésimo) dia da emissão do bilhete, sendo que quando a data-limite coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento do prêmio poderá ser efetuado no primeiro dia útil após a data limite em que houver expediente bancário.**
- e) Servirão como comprovante de pagamento o débito efetuado em conta bancária ou cartão de crédito, carnê, a fatura ou o boleto, recibo de remessa ou de pagamento bancário ou postal devidamente compensado, comprovante de desconto na ficha financeira do Segurado, identificação mecânica de pagamento no próprio bilhete ou confirmação de pagamento encaminhada pela Seguradora (ou seu Representante de Seguro);
- f) Para a renovação do bilhete prevista no Item 2 (Prazo do Seguro) destas Condições Gerais, o prêmio do seguro será cobrado por meio de débito em conta bancária ou cartão de crédito do segurado, carnê, a fatura ou o boleto, recibo de remessa ou de pagamento bancário ou postal devidamente compensado, comprovante de desconto na ficha financeira do Segurado.
- g) Fica vedado o cancelamento do contrato de seguro cujo prêmio tenha sido pago à vista, mediante financiamento obtido junto a instituições financeiras, nos casos em que o segurado deixar de pagar o financiamento; e
- h) **A presente cláusula prevalece sobre quaisquer outras condições que dispuserem em contrário.**

7.1. Devolução de Prêmio, na hipótese do Segurado pagar indevidamente qualquer valor relativo a prêmio, o mesmo será devolvido pela Seguradora, deduzidos os emolumentos e atualizado, conforme disposto no Item 10 (Atualização de Valores e Encargos Moratórios) destas Condições Gerais.

7. PRÊMIO DO SEGURO (MENSAL) – Sem Renovação Automática

- a) O prêmio do seguro representa o valor a ser pago pelo Segurado, incluindo o valor do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), na forma da legislação em vigor.
- b) A forma de pagamento do seguro será mensal, por meio de documento emitido pela Seguradora (ou seu Representante de Seguro), **devendo ser observado:**
 - 1. **Sempre que o Segurado deixar de pagar o prêmio mensal na data do seu vencimento, a cobertura ficará automaticamente suspensa a partir da data do seu vencimento, sem a necessidade de prévia comunicação ao Segurado. A cobertura será automaticamente restabelecida às 24 (vinte e quatro)**

Bradesco Bilhete Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos – RCF - Auto

Processo SUSEP Nº: 15414.902071/2014-68

- horas da data em que o Segurado voltar a pagar o prêmio mensal, observando-se o prazo previsto no subitem “2”. Após 3 (três) mensalidades consecutivas ou não, sem que o Segurado tenha realizado o pagamento do prêmio, o Bilhete estará automaticamente e de pleno direito cancelado, sem a necessidade de prévia comunicação ao Segurado.
2. A suspensão poderá ocorrer no máximo 2 (duas) vezes a cada período de 12 (doze) meses de vigência do Bilhete, contados, sempre, da data original da contratação do Bilhete. A partir da 3ª (terceira) suspensão, inclusive, o Bilhete ficará automaticamente cancelado, sem a necessidade de prévia comunicação ao Segurado.
3. No período de suspensão de cobertura, nenhum prêmio será cobrado ao Segurado e nenhuma cobertura será concedida.
- c) O pagamento será por intermédio de instituição bancária (ou diretamente ao Representante de Seguro da Seguradora, através de seus procedimentos normais de cobrança de sua atividade principal).
- d) **Quando se tratar de forma de pagamento mensal, o documento mencionado na alínea “a”, para mensalidades posteriores a primeira:**
- I. Será encaminhado pela Seguradora (ou seu Representante de Seguro) diretamente ao Segurado ou ao seu representante legal no prazo mínimo de 5 (cinco) dias úteis antes da data do vencimento do respectivo documento.
 - II. **A data-limite para pagamento do prêmio não poderá ultrapassar o 30º (trigésimo) dia da emissão do bilhete, sendo que quando a data-limite coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento do prêmio poderá ser efetuado no primeiro dia útil após a data limite em que houver expediente bancário.**
- e) Servirão como comprovante de pagamento o débito efetuado em conta bancária ou cartão de crédito, carnê, a fatura ou o boleto, recibo de remessa ou de pagamento bancário ou postal devidamente compensado, comprovante de desconto na ficha financeira do Segurado, identificação mecânica de pagamento no próprio bilhete ou confirmação de pagamento encaminhada pela Seguradora (ou seu Representante de Seguro);
- f) Fica vedado o cancelamento do contrato de seguro cujo prêmio tenha sido pago à vista, mediante financiamento obtido junto a instituições financeiras, nos casos em que o segurado deixar de pagar o financiamento; e
- g) **A presente cláusula prevalece sobre quaisquer outras condições que dispuserem em contrário.**

7.1. Devolução de Prêmio, na hipótese do Segurado pagar indevidamente qualquer valor relativo a prêmio, o mesmo será devolvido pela Seguradora, deduzidos os emolumentos e atualizado, conforme disposto no Item 10 (Atualização de Valores e Encargos Moratórios) destas Condições Gerais.

- a) Sempre que for verificado a qualquer momento, mediante acordo entre o Segurado e Seguradora, que o Limite Máximo de Garantia por Cobertura Contratada é excessivo com relação ao valor em risco dos interesses segurados, o Segurado terá direito à devolução do prêmio pago correspondentes ao excesso verificado, deduzidos os emolumentos e atualizado, conforme disposto no Item 10 (Atualização de Valores e Encargos Moratórios) destas Condições Gerais. Neste caso, em contrapartida, o respectivo Limite Máximo de Garantia será reduzido na mesma proporção.